

01_schwarzbeck_spa_locked_box_streit.eml

eml/01_schwarzbeck_spa_locked_box_streit.eml

Von	h.schwarzbeck@fraktomedis.de
An	f.mannfeldt@drosselberg-mannfeldt.de
Kopie	k.hecker@hecker-bohn-noll.de
Datum	Mon, 19 Jan 2026 14:33:00 +0100
Betreff	AW: SPA-Verhandlung — Kaufpreismechanismus Locked-Box vs. Closing Accounts

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Mannfeldt,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 16. Januar 2026 sowie den uebersandten Entwurf des § 2 APA (Kaufpreismechanismus).

Ich gestatte mir, im Namen der FraktoMedis SE unsere Position zum Kaufpreismechanismus nochmals klar zu umreißen:

1. LOCKED-BOX-MECHANISMUS

FraktoMedis SE lehnt den reinen Locked-Box-Ansatz auf Basis der Bilanz zum 30. September 2025 weiterhin ab. Die Referenzbilanz bildet die derzeit laufende Restrukturierung des Geschäftsbereichs nicht adaequat ab. Seit dem 30. September 2025 hat der Bereich erhebliche Investitionen in neue Fertigungsanlagen getaetigt (ca. EUR 2,8 Mio.), die den Asset-Wert signifikant erhoehen. Diese bleiben bei einem reinen Locked-Box-Ansatz zulasten der Verkaeufenseite unberuecksichtigt.

2. CLOSING-ACCOUNTS-PRAEFERENZ

Unsere praeferierte Lösung bleibt ein vollständiger Closing-Accounts-Mechanismus nach IFRS mit einem Net-Working-Capital-Zielwert von EUR 9,2 Mio. (18-Monats-Durchschnitt). Dieser Wert spiegelt den historischen Normalbetrieb des Geschäftsbereichs zutreffend wider.

3. KOMPROMISSVORSCHLAG

Soweit Ihre Mandantin auf dem Locked-Box-Mechanismus besteht, schlagen wir folgenden Kompromiss vor:

- Locked-Box-Datum: 30. November 2025 (statt 30. September 2025) — aktuellere Referenzbasis
- Zusätzliche Investitions-Leakage-Ausnahme: Die oben beschriebenen Anlageinvestitionen (EUR 2,8 Mio.) werden als Permitted Leakage anerkannt
- NWC-Anpassungsband: Ausloesung erst bei Abweichung > EUR 1,5 Mio. (statt EUR 1,0 Mio.)

Bitte teilen Sie mir bis Freitag, den 23. Januar 2026, mit, ob Ihre Mandantin zu einem Gespräch auf dieser Basis bereit ist. Ich stehe für einen Termin in der KW 5 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hannes Schwarzbeck
Chief Financial Officer
FraktoMedis SE
Rheinstrasse 44 | 64283 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 3847-200
h.schwarzbeck@fraktomedis.de

VERTRAULICH — Diese E-Mail und alle Anlagen sind ausschließlich für den bezeichneten Empfaenger bestimmt.

Rechtsgrundlage NDA vom 28. Oktober 2025.

Von	Beschlussabteilung8@bundeskartellamt.de
An	a.vonwesselburen@drosselberg-mannfeldt.de
Kopie	f.mannfeldt@drosselberg-mannfeldt.de
Datum	Wed, 18 Feb 2026 11:05:00 +0100
Betreff	Gz. B 8-188/26 — VENERA Investment Group GmbH / FraktoMedis Präzision — Freigabe nach § 40 Abs. 1 GWB

Bundeskartellamt — Beschlussabteilung 8 (Medizintechnik und Pharma)
Kaiser-Friedrich-Straße 16 | 53113 Bonn

Drosselberg, Mannfeldt & Partner Rechtsanwälte mbB
z.H. RAin Dr. Antonia von Wesselburen
Bockenheimer Landstrasse 24
60323 Frankfurt am Main

Gz.: B 8-188/26

Betreff: Fusionskontrollanmeldung — VENERA Investment Group GmbH / Erwerb Geschäftsbereich
FraktoMedis Präzision der FraktoMedis SE

Sehr geehrte Frau Dr. von Wesselburen,

das Bundeskartellamt hat am 19. Januar 2026 die vollständige Anmeldung des o.g. Zusammenschlussvorhabens erhalten. Gemäß § 40 Abs. 1 GWB betraegt die Pruefungsfrist einen Monat ab Eingang der vollständigen Anmeldung; diese endet mithin am 19. Februar 2026.

Das Bundeskartellamt hat das Zusammenschlussvorhaben eingehend geprüft. Es kommt zu folgendem Ergebnis:

ENTSCHEIDUNG: FREIGABE nach § 40 Abs. 1 GWB (Phase I)

Begründung (verkuerzt):

1. Marktstellung: Die beteiligten Unternehmen erzielen keine horizontalen Marktanteilsadditionierungen im relevanten Markt für chirurgische Frakturversorgungssysteme (Deutschland). Die anmeldende VENERA Investment Group GmbH ist in diesem Markt bisher nicht tätig.

2. Wettbewerb: Durch den Zusammenschluss entsteht keine marktbeherrschende Stellung. Die wesentlichen Wettbewerber Stryker, DePuy Synthes (J&J) und Smith & Nephew bleiben als starke Marktgegengewichte erhalten.

3. Konglomerate Effekte: Mögliche Portfolioeffekte aus VENERAs Beteiligungen in angrenzenden orthopädischen Märkten (Marktanteil ca. 8%) erreichen keine wettbewerbsschädlichen Schwellen.

Der Zusammenschluss ist somit gemäß § 40 Abs. 1 GWB freigegeben. Die Freigabe ist bedingungslos; Nebenbestimmungen werden nicht angeordnet.

Diese Entscheidung ist mit Bekanntgabe wirksam (§ 41 Abs. 1 Satz 2 GWB i.V.m. § 40 Abs. 4 GWB).

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Ingrid Bachmann-Osterwald
Leitende Regierungsdirektorin

Beschlussabteilung 8 — Medizintechnik und Pharma
Bundeskartellamt Bonn
Tel.: +49 (0)228 9499-0 | www.bundeskartellamt.de

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde beim Oberlandesgericht Duesseldorf (§ 63 GWB) eingelegt werden.

03_dz_privatbank_escrow_confirm.eml

eml/03_dz_privatbank_escrow_confirm.eml

Von	trust.services@dz-privatbank.lu
An	f.mannfeldt@drosselberg-mannfeldt.de
Kopie	t.volkenrath-eichelmann@venera-invest.de
Datum	Tue, 04 Aug 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Earn-Out Escrow Agreement — Case VENERA/FraktoMedis — Account Opening Confirmation

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison | L-1445 Strassen, Luxembourg
Trust & Fiduciary Services

An: Drosselberg, Mannfeldt & Partner Rechtsanwälte mbB
z.H. RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt
Bockenheimer Landstrasse 24
D-60323 Frankfurt am Main

Betreff: Treuhandkonto VENERA / FraktoMedis Präzision — Earn-Out Escrow —
Kontoeroeffnungsbestaetigung

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Mannfeldt,

wir bestätigen hiermit die Eröffnung des Earn-Out-Treuhandkontos gemäß den Bestimmungen des Escrow Agreement vom 31. Juli 2026 (nachfolgend "Treuhandvertrag").

KONTODATEN:

Kontoinhaber (Beneficiary): FraktoMedis Holding GmbH (Familie Schwarzbeck) und VENERA Investment Group GmbH (gemeinschaftlich)

IBAN: LU78 0099 0000 4471 4800

BIC: DZBLLULL

Kontowaehrung: EUR

Kontoeroeffnung: 4. August 2026

EINGEGANGENE MITTEL:

Am 4. August 2026 um 08:45 Uhr MEZ ist die Escrow-Einzahlung in Höhe von EUR 6.000.000,00 (sechs Millionen Euro) auf dem o.g. Treuhandkonto gutgeschrieben worden. SWIFT-Referenz: COBA DE FF 20260804001.

VERZINSUNG: 3-Monats-EURIBOR (aktuell: 2,47%) minus 0,20 Prozentpunkte = 2,27% p.a.
Quartalsweise Gutschrift.

FREIGABEBEDINGUNGEN (gemäß Treuhandvertrag):

Freigabe von Escrow-Mitteln erfolgt ausschließlich nach:

- (1) Gemeinsamem schriftlichem Freigabeantrag beider Parteien (VENERA und FraktoMedis Holding);
oder
- (2) Vorlage eines rechtskraeftigen Schiedsspruchs (ICC Paris) über die Earn-Out-Berechnungsmethodik;
oder
- (3) Ablauf von 3 Jahren und 6 Monaten ab Closing-Datum (31. Januar 2030) ohne erfolgte Earn-Out-Abrechnung.

NÄCHSTE SCHRITTE:

Die erste Earn-Out-Berechnung ist gemäß APA bis spaetestens 31. März 2027 (für das Geschaeftsjahr

2026/2027) vorzulegen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Jean-Baptiste Leprince (Trust Officer) unter jb.leprince@dz-privatbank.lu zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sophie Majerus-Hoffmann
Director, Trust & Fiduciary Services
DZ PRIVATBANK S.A. | Luxembourg
Tel.: +352 44 903-1 | www.dz-privatbank.lu

Reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg.

04_betriebsrat_darmstadt_forderungen.eml

eml/04_betriebsrat_darmstadt_forderungen.eml

Von	m.groetzsch@betriebsrat-fraktomedis-da.de
An	p.kammerlohr@drosselberg-mannfeldt.de
Kopie	t.volkenrath-eichelmann@venera-invest.de
Datum	Mon, 23 Feb 2026 10:15:00 +0100
Betreff	Betriebsuebergang § 613a BGB — Forderungen des Betriebsrats — Sozialplan und Standortgarantie

Betriebsrat FraktoMedis Präzision
Standort Darmstadt-Nord
Bartningstrasse 44 | 64283 Darmstadt

An: Drosselberg, Mannfeldt & Partner Rechtsanwälte mbB
z.H. RAin Dr. Petra Kammerlohr
Bockenheimer Landstrasse 24
D-60323 Frankfurt am Main

Betreff: Betriebsuebergang gemäß § 613a BGB — Offizielle Forderungen des Betriebsrats

Sehr geehrte Frau Dr. Kammerlohr,

der Betriebsrat des Geschäftsbereichs FraktoMedis Präzision, Standort Darmstadt-Nord, hat in seiner Sitzung vom 20. Februar 2026 die nachstehenden Beschlüsse zur anstehenden Transaktion gefasst und erhebt hiermit formell folgende Forderungen an die künftige Arbeitgeberin VENERA Investment Group GmbH:

1. STANDORTGARANTIE (dringend)

Der Betriebsrat fordert eine vertragliche Standortgarantie für den Produktionsstandort Darmstadt-Nord (Bartningstrasse 44) für einen Zeitraum von FÜNF (5) Jahren ab dem Closing-Datum. Eine Mindestlaufzeit von drei Jahren lehnen wir als nicht ausreichend ab, um die Planungssicherheit für unsere 280 Beschäftigten zu gewährleisten.

Wir weisen darauf hin, dass die derzeit geltende Betriebsvereinbarung "Standortgarantie Darmstadt-Nord" vom 12. Januar 2021 nur bis zum 31. Dezember 2026 gilt. Ohne eine rechtzeitige Nachfolgeregelung treten am 1. Januar 2027 keine Schutzwirkungen mehr ein.

2. BESCHAEFTIGUNGSGARANTIE

Keine betriebsbedingten Kündigungen für die Dauer der Standortgarantie. Der Betriebsrat ist bereit, für wirtschaftliche Ausnahmesituationen eng definierte Oeffnungsklauseln zu diskutieren.

3. WIDERSPRUCHSRECHT (§ 613a Abs. 6 BGB)

Der Betriebsrat informiert Sie, dass nach aktuellem Stand ca. 38 bis 42 Arbeitnehmer (vornehmlich aus dem Produktionsbereich) erwägen, von ihrem Widerspruchsrecht gemäß § 613a Abs. 6 BGB Gebrauch zu machen. Wir empfehlen VENERA dringend, unverzüglich direkte Kommunikation mit der Belegschaft aufzunehmen und konkrete Zusagen zu erteilen. Andernfalls wird die Widerspruchsquote steigen.

4. TARIFBINDUNG

Wir fordern den Beitritt von VENERA Investment Group GmbH zum Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Hessen, um die Weitergeltung des Tarifvertrags dauerhaft sicherzustellen. Die nach § 613a Abs. 1 Satz 3 BGB auf ein Jahr begrenzte Tarifkontinuität halten wir als Schutz für nicht

ausreichend.

5. SOZIALPLAN-VERPFLICHTUNG

Für den Fall, dass nach Ablauf der Standortgarantie betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden sollten, fordern wir jetzt bereits die Vereinbarung eines Sozialplans gemäß § 112 BetrVG mit einer Abfindungsformel von mindestens: $BZJ \times BMG \times 0,75$ (maximal 24 Bruttononatsgehälter).

6. MITSPRACHERECHT

Regelmäßige Betriebsrat-Beteiligung bei wesentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen (§ 106 BetrVG).

Wir bitten um einen Verhandlungstermin bis spätestens 28. Februar 2026.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Groetzsch
Betriebsratsvorsitzender
FraktoMedis Präzision, Darmstadt-Nord
Tel.: +49 (0)6151 3847-450
m.groetzsch@betriebsrat-fraktomedis-da.de

Rechtsgrundlagen: § 613a BGB | §§ 111–113 BetrVG | § 106 BetrVG

Quellen: <https://dejure.org/gesetze/BGB/613a.html> | <https://dejure.org/gesetze/BetrVG/111.html>

Tabellenblatt: Earn-Out-Berechnung

Earn-Out-Berechnung — 3-Jahres-Cashflow | VENERA / FraktoMedis Praezision

Closing: 31. Juli 2026 | Escrow Agent: DZ Privatbank S.A. Luxembourg | Max. Earn-Out: EUR 12.000.000

EARN-OUT-PARAMETER (gemaess APA § 3)

Gesamt Earn-Out Maximum

EUR 12.000.000

Earn-Out-Periode

3 Jahre: GJ 2027 / GJ 2028 / GJ 2029

Bemessungsgrundlage

Bereinigtes EBITDA Geschaeftsbereich FraktoMedis Praezision

Mindest-Zielerreichung fuer Auszahlung

50% des EBITDA-Zielwerts pro Jahr

Escrow-Betrag (50% Sicherheit)

EUR 6.000.000 bei DZ Privatbank S.A. Luxembourg (LU78 0099 0000 4471 4800)

Verzinsung Escrow

3M-EURIBOR minus 0,20 Prozentpunkte (aktuell ca. 2,27% p.a.)

Auszahlungstermin je Jahr

Maerz des Folgejahres nach Vorlage gepruefter Jahresabschluss

Disput-Mechanismus

ICC-Schiedsverfahren Paris bei Streit ueber EBITDA-Berechnung

Earn-Out-Schutzklausel

Kaeufer darf EBITDA-Ziele nicht willkuerlich durch Verlagerung beeinflussen

JAHRESWEISE BERECHNUNG — DREI SZENARIEN

Position / Kennzahl

GJ 2027 (Jahr 1)

GJ 2028 (Jahr 2)

GJ 2029 (Jahr 3)

Summe 3 Jahre

EBITDA-Zielwert (EUR Mio.)

9.5

11

12.5

33

Basis-Szenario: Realisiertes EBITDA (90% Zielerreichung, EUR Mio.)

8.55

9.9

11.25

29.7

Optimistisches Szenario: Realisiertes EBITDA (110%, EUR Mio.)

10.45

12.1

13.75

36.3

Pessimistisches Szenario: Realisiertes EBITDA (70%, EUR Mio.)

6.65

7.7

8.75

23.1

Max. Earn-Out bei 100% Zielerreichung (EUR Mio.)

3

4.5

4.5

12

Earn-Out Basis-Szenario (90% Zielerreichung, EUR Mio.)

2.7

4.05

4.05

10.8

Earn-Out Optimistisches Szenario (max. 100% Cap, EUR Mio.)

3

4.5

4.5

12

Earn-Out Pessimistisches Szenario (70%, EUR Mio.)

2.1

3.15

3.15

8.4

Escrow-Freigabe Basis-Szenario (50% of Earn-Out, EUR Mio.)

1.35

2.025

2.025

5.4

Direktzahlung VENERA Basis-Szenario (50%, EUR Mio.)

1.35

2.025

2.025

5.4

Kumulierter Earn-Out Basis-Szenario (EUR Mio.)

2.7

10.8

10.8

Kumulierter Earn-Out Optimistisches Szenario (EUR Mio.)

3

12

12

Kumulierter Earn-Out Pessimistisches Szenario (EUR Mio.)

2.1

8.4

8.4

Quellen: APA § 3 Earn-Out | § 249 HGB (<https://dejure.org/gesetze/HGB/249.html>) | § 17 EStG
(<https://dejure.org/gesetze/EStG/17.html>) | DZ Privatbank S.A. Luxembourg

Tabellenblatt: LDD-Findings

Legal Due Diligence — Findings-Matrix | VENERA / FraktoMedis Praezision | VERTRAULICH

Nr.

Workstream

Finding-ID

Beschreibung

Prioritaet

Risiko (EUR)

Massnahme

Verantw.

Deadline

Status

Indemnity

Legal Due Diligence — Findings-Matrix | VENERA / FraktoMedis Praezision | VERTRAULICH

1

Corporate

C-02

Fehlender HV-Beschluss zum Carve-Out (§ 179a AktG — Holzmueller-Grundsaeetze BGHZ 83 122)

RED

Anfechtbarkeit APA

Ausserordentliche HV oder Umlaufbeschluss; Rechtsgutachten Wesentlichkeitsschwelle

Mannfeldt

Vor Signing

Offen

Nein

2

IP

IP-01

Patentnichtigkeitsklage BPatG 3 Ni 44/24 gegen EP 3 847 112 (Kernpatent) durch SynthFrak AG Zuerich

RED

Bis EUR 28.000.000

Kaufpreisabschlag EUR 5 Mio.; IP-Indemnity; Patentanwaelte Bardtke Grieben mandatiert

Schorrenberg

Vor Signing

In Bearb.

Ja — Spez.

3

Litigation

LIT-02

DOJ Grand Jury Subpoena Nov 2025 FraktoMedis Inc. — FCPA-Verdacht Bid Rigging

US-Krankenhausprojekte

RED

Unbegrenzt (FCPA)

US-Tochter aus Scope; Covington & Burling mandatiert; FCPA-Indemnity ohne Cap

Mannfeldt

Sofort

Eskaliert

Ja — Unbegr.

4

Compliance

COM-03

HinSchG-Hinweis Korruption Vertriebsprovisionen Brasilien/Mexiko 2022 ca. EUR 840.000

RED

EUR 2 Mio. bis 10 Mio.

Klamroth-Bericht als Closing-Condition; Compliance-Indemnity; interne Untersuchung

v. Wesselburen

Vor Closing

In Bearb.

Ja — Spez.

5

Labour

L-02

Massenwiderrspruch ca. 40 MA § 613a Abs. 6 BGB angekuendigt — operative Risiken bei Produktionsausfall

HIGH

EUR 4.200.000 (Sozialplan)

Sozialplan-Verhandlung; Retention Bonuses; Betriebsrat-Beratung; Unterrichtungsschreiben

Kammerlohr

Vor Closing

In Verhandl.

Nein

6

Labour

L-03

Beratervertrag Schwiegersohn CEO unkuendbar bis 30.6.2027 EUR 180.000/Jahr — § 57 AktG Risiko

HIGH

EUR 400.000

Indemnity Verkaeuer; Kuendigung als Closing-Condition; Rechtsgutachten § 57 AktG

Altenkamp

Vor Signing

Offen

Ja

7

Real Estate

RE-01

Grundschild Commerzbank EUR 8 Mio. auf Fertigungshalle Darmstadt-Nord — Closing-Condition

Lastenfreiheit

HIGH

EUR 7.800.000

Grundschildablose durch Verkaeuer bis Closing; Kaufpreisreduzierung alternativ

Hasenfratz

Vor Closing

In Bearb.

Nein

8

Labour

L-01

Betriebsvereinbarung Standortgarantie bis 31.12.2026 — Betriebsrat fordert 5 Jahre Verlaengerung

HIGH

EUR 4.200.000 (Sozialplan)

Einigungsstelle eingeleitet; Kompromiss 3 Jahre mit Oeffnungsklausel angestrebt

Kammerlohr

Vor Closing

Einigungsstelle

Nein

9

IP

IP-02

Change-of-Control-Klauseln in Lizenzvertraegen Orthobionics und MedForce SA — Kuendigungsrisiko

MEDIUM-HIGH

EUR 1.200.000 (Ausfall)

Novierungsvereinbarungen mit Lizenznehmern vor Closing abschliessen

Schorrenberg

Vor Closing

In Bearb.

Ja

10

Real Estate

RE-02

Altlastenverdacht Grundstueck Darmstadt-Nord (ehemaliger Galvanikbetrieb vor 1990) — § 9 BBodSchG

MEDIUM

EUR 0 bis 3.000.000

Phase-II-Umweltgutachten; Kaufpreisreduzierung EUR 3 Mio.; Umwelt-Indemnity

Hasenfratz

Vor Signing

Offen

Ja

11

Litigation

LIT-01

Produkthaftungsfall LG Frankfurt 2 O 8814/24 Streitwert EUR 1,2 Mio. ausserhalb Versicherungsdeckung

MEDIUM

EUR 1.200.000

Litigation-Indemnity; Litigation-Escrow EUR 4 Mio.; AXA-Deckung prüfen

Frielinghaus

Vor Signing

Offen

Ja

12

Compliance

COM-02

DSGVO-Defizite Mitarbeiterdaten auf nicht-EU-Servern 2023 — Re-Audit ausstehend

MEDIUM

Bis EUR 3.040.000 (4% Umsa.)

DSGVO-Re-Audit als Closing-Condition; Abstellungsmassnahmen dokumentieren

v. Wesselburen

Vor Closing

In Bearb.

Nein

13

Compliance

COM-01

QMS-Audit Oktober 2024 — 3 minor non-conformities MDR noch nicht abgestellt (ISO 13485)

MEDIUM

Entzug CE-Zertifizierung

Abstellungsberichte einfordern; Closing-Condition

v. Wesselburen

Vor Closing

In Bearb.

Nein

14

Corporate

C-01

HRegister-Unregelmäßigkeit CFO-Bestellung — Beschluss 14.3.2023 eingetragen erst 29.4.2023

LOW-MEDIUM

Ordnungswidrigkeit

Klarstellende Dokumentation; kein signifikantes Haftungsrisiko

Altenkamp

Vor Signing

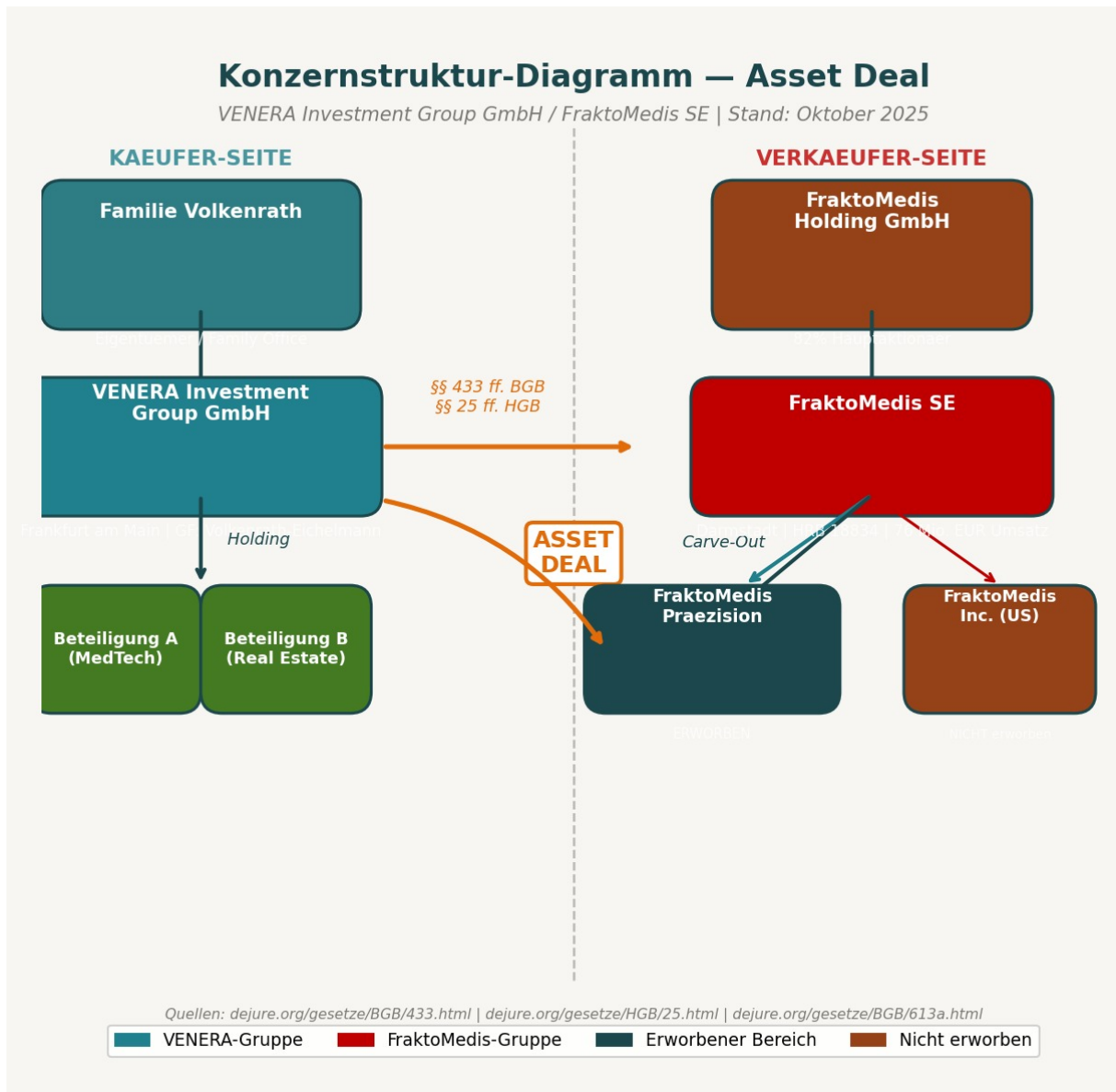
Erledigt

Nein

Findings total: 14 | RED: 4 | HIGH: 4 | MEDIUM+: 4 | LOW-MEDIUM: 2 | Quellen: dejure.org | openjur.de | bundesgerichtshof.de

01_konzernstruktur_asset_deal.jpg

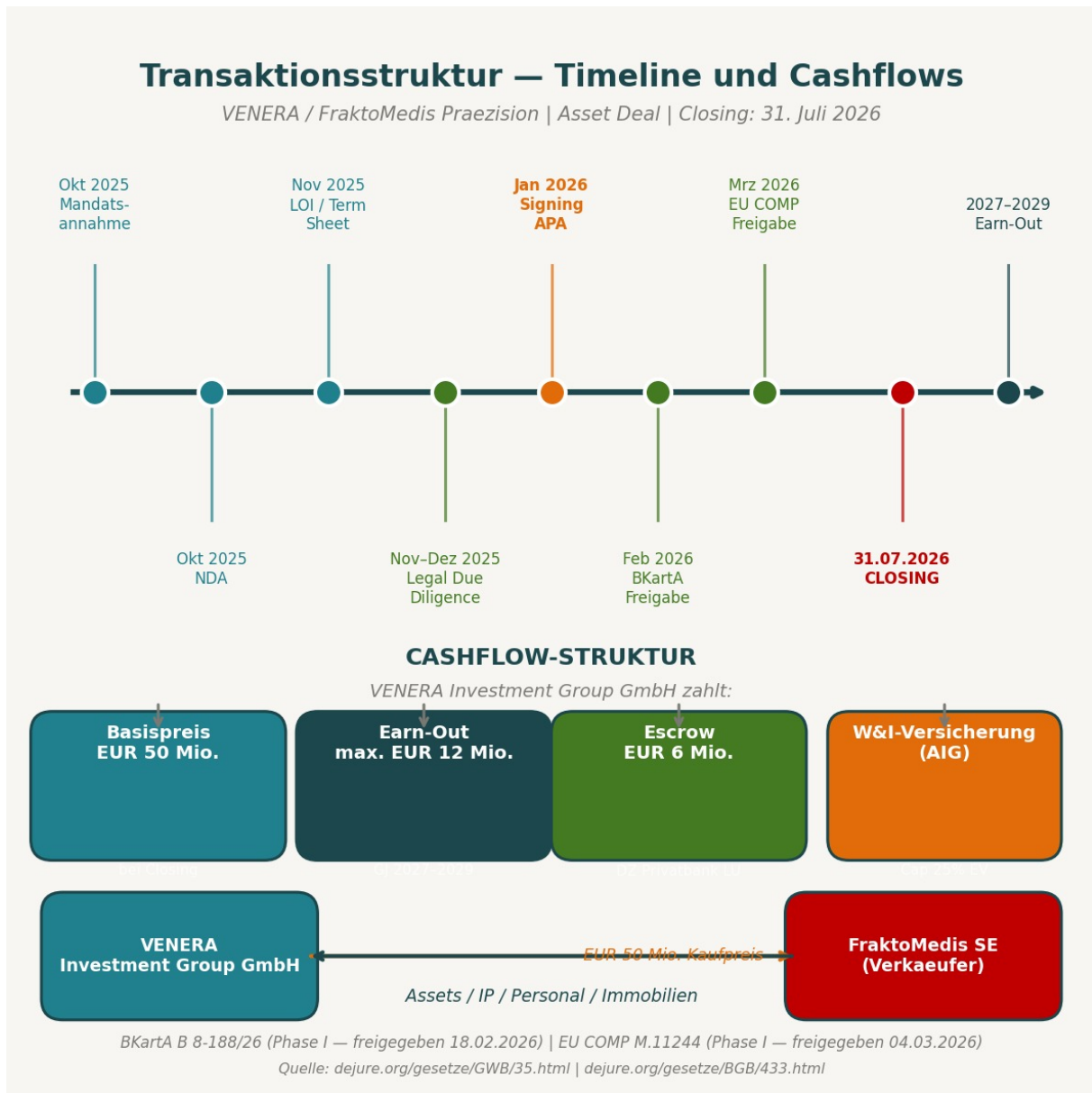
jpg/01_konzernstruktur_asset_deal.jpg



Bilddatei: 01_konzernstruktur_asset_deal.jpg

02_transaktionsstruktur_visualisierung.jpg

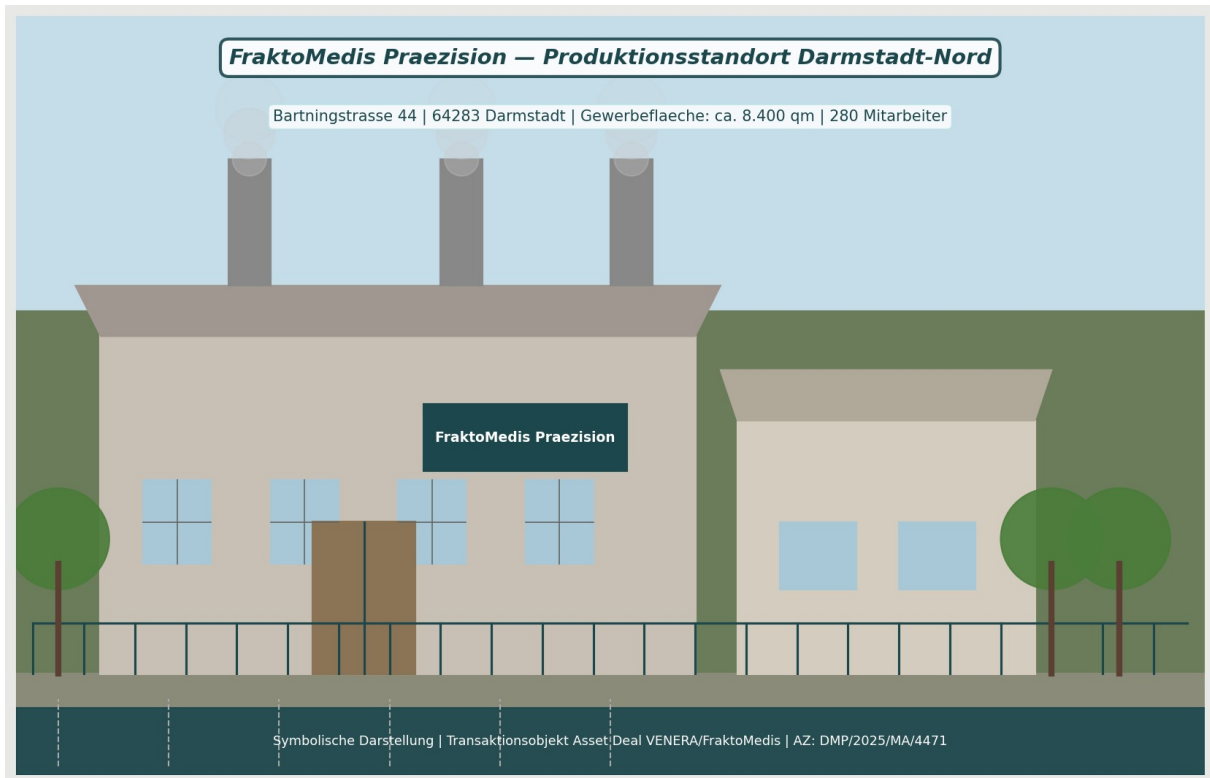
jpg/02_transaktionsstruktur_visualisierung.jpg



Bilddatei: 02_transaktionsstruktur_visualisierung.jpg

03_fraktomedis_werk_darmstadt_symbolisch.jpg

jpg/03_fraktomedis_werk_darmstadt_symbolisch.jpg



Bilddatei: 03_fraktomedis_werk_darmstadt_symbolisch.jpg

01 — Mandatsannahme und Interessenkonfliktprüfung

Aktenzeichen intern: DMP/2025/MA/4471

Datum: 14. Oktober 2025

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt (federführend), RA Dr. Saskia Altenkamp (Juniorpartnerin)

Mandantin: VENERA Investment Group GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main

Vertreten durch: Theodora Volkenrath-Eichelmann (Geschäftsführerin)

1. Sachverhalt und Mandatsgegenstand

Die VENERA Investment Group GmbH (nachfolgend "VENERA" oder "Mandantin") ist ein Family Office der Familie Volkenrath mit Sitz in Frankfurt am Main. Geschäftsführerin ist Frau Theodora Volkenrath-Eichelmann, welche seit dem 3. Juni 2019 im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 112447 eingetragen ist.

VENERA beabsichtigt den Erwerb des Geschäftsbereichs "FraktoMedis Präzision" der FraktoMedis SE (Darmstadt, HRB Darmstadt 18834). Die Zielgesellschaft ist im Bereich der Herstellung chirurgischer Frakturversorgungssysteme tätig und weist einen Jahresumsatz von ca. 76 Mio. EUR bei ca. 280 Mitarbeitern auf. Die Transaktion soll als Asset Deal (kein Share Deal) strukturiert werden, mit geplantem Closing zum 31. Juli 2026.

Das Mandat umfasst:

- Gesamte rechtliche Transaktionsbegleitung M&A (Corporate/Gesellschaftsrecht)
- Begleitung der Legal Due Diligence
- Verhandlung und Erstellung des Share Purchase Agreements (hier: Asset Purchase Agreement)
- Antitrust-Beratung (BKartA und EU-Kommission)
- Arbeitsrechtliche Beratung (§ 613a BGB, Betriebsübergang, Sozialplan)
- Strafrechts-/Compliance-Beratung (DOJ/FCPA, HinSchG)

2. Interessenkonfliktprüfung (§ 43a Abs. 4 BRAO)

Gemäß § 43a Abs. 4 BRAO und den Regelungen der Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA) wurde eine umfassende Interessenkonfliktprüfung durchgeführt.

Pefung vom 14. Oktober 2025 — Ergebnis:

Die Kanzlei Drosselberg, Mannfeldt & Partner hat in den zurückliegenden fünf Jahren keine rechtliche Vertretung der FraktoMedis SE oder ihr nahestehender Unternehmen vorgenommen. Eine Mandatsbeziehung zur Gesellschafterfamilie Schwarzbeck oder zu Dr. Hannes Schwarzbeck (CFO FraktoMedis SE) besteht ebenfalls nicht.

Eine Pruefung ergab keinerlei Interessenkollision im Sinne von § 43a Abs. 4 BRAO. Eine interne Mandatsnummer wurde unter DMP/2025/MA/4471 vergeben.

Datenschutzrechtliche Hinweise: Die Mandantin wurde über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 13 DSGVO informiert.

3. Retainer-Vereinbarung und Honorar

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2025 wurde der Mandantin ein Engagementschreiben übersandt. Vereinbart wurden:

- Stundensatz Prof. Dr. Mannfeldt: 480 EUR netto
- Stundensatz Senior Associate: 320 EUR netto
- Stundensatz Associate: 220 EUR netto
- Monatliches Retainer-Volumen: 40.000 EUR netto
- Success Fee bei Closing: 0,35% des Transaktionswerts

Zahlungsziel: 14 Tage nach Rechnungsstellung. Sicherheit: Mandantin hinterlegt einen Vorschuss von 80.000 EUR auf dem Anderkonto der Kanzlei.

4. Vollmacht und Vertretungsbefugnis

Frau Theodora Volkenrath-Eichelmann hat am 17. Oktober 2025 eine notariell beglaubigte Vollmacht für RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt und alle Partner der Kanzlei Drosselberg, Mannfeldt & Partner erteilt. Die Vollmacht berechtigt zu sämtlichen Rechtshandlungen im Zusammenhang mit der Transaktion einschliesslich der Abgabe und Entgegennahme verbindlicher Erklärungen.

5. Erste Massnahmen

- Versand einer NDA-Anfrage an die Verkaeufenseite (FraktoMedis SE, vertreten durch Dr. Hannes Schwarzbeck)
- Bildung des internen Deal-Teams (siehe Team-Chart)
- Erstellung eines vorlaeufigen Zeitplans (Project Timetable)
- Abstimmung mit der finanzierenden Hausbank (Commerzbank AG, Frankfurt) über Finanzierungsrahmen

6. Rechtsgrundlagen

- § 43a BRAO (Grundpflichten des Rechtsanwalts)
- § 3 BORA (Interessenkonflikt)
- Art. 13 DSGVO (Informationspflicht)
- §§ 675, 611 BGB (Anwaltsvertrag als Dienstvertrag)

7. Weiteres Vorgehen

Nächster Schritt: Unterzeichnung des NDA und Freigabe des Datenraums durch FraktoMedis SE. Termin: Bis spätestens 31. Oktober 2025.

Quellen:

- dejure.org — § 43a BRAO
- dejure.org — § 675 BGB

02 — NDA-Verhandlung und -Abschluss

Datum: 20.–28. Oktober 2025

Bearbeiter: RA Dr. Saskia Altenkamp, RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt

Gegenpartei: FraktoMedis SE, vertreten durch Dr. Hannes Schwarzbeck (CFO) und Rechtsanwälte Hecker, Bohn & Noll (Muenchen)

1. Ausgangslage

Im Rahmen der M&A-Transaktion wurde auf Betreiben der Mandantin VENERA Investment Group GmbH eine beidseitige Geheimhaltungsvereinbarung (NDA, Mutual Non-Disclosure Agreement) mit der FraktoMedis SE ausgehandelt.

2. Wesentliche Verhandlungspunkte

2.1 Schutzgegenstand

Streitig war insbesondere der Umfang der als vertraulich definierten Informationen. VENERA bestand auf einem weiten Schutzbegriff, der auch mündlich erteilte Informationen und im Rahmen von Management-Präsentationen gewonnene Erkenntnisse einschliessen sollte.

FraktoMedis SE — vertreten durch Hecker, Bohn & Noll — wollte den Schutzbereich auf schriftlich als "vertraulich" gekennzeichnete Dokumente beschränken.

Kompromiss: Vertraulichkeit gilt für alle Informationen, die als vertraulich bezeichnet oder als solche erkennbar sind; mündliche Informationen werden innerhalb von 5 Werktagen schriftlich bestätigt.

2.2 Laufzeit und Rückgabe

- Laufzeit NDA: 3 Jahre ab Unterzeichnung, unabhängig vom Transaktionsausgang
- Rückgabe oder Vernichtung aller Unterlagen bei Scheitern der Transaktion

2.3 Vertragsstrafe

Auf Bestreben von VENERA wurde eine Vertragsstrafe von 250.000 EUR pro Verstouss aufgenommen (§§ 339 ff. BGB), zahlbar ohne Nachweis eines konkreten Schadens. FraktoMedis wollte maximal 50.000 EUR; Einigung bei 150.000 EUR.

2.4 Standstill-Klausel

VENERA stimmte einer Standstill-Klausel zu, die es untersagt, während der Due-Diligence-Phase eigene Angebote an Mitarbeiter der FraktoMedis SE zu richten (Non-Solicitation, 18 Monate).

2.5 Gerichtsstand und Recht

Anwendbares Recht: deutsches Recht. Gerichtsstand: Frankfurt am Main. Schiedsklausel wurde von FraktoMedis-Seite abgelehnt.

3. Unterzeichnung

Das NDA wurde am 28. Oktober 2025 von Frau Theodora Volkenrath-Eichelmann (VENERA) und Dr. Hannes Schwarzbeck (FraktoMedis SE) unterzeichnet. Die Urkunde ist als Anlage 02-A zur Akte genommen.

4. Datenraum-Freigabe

Nach Unterzeichnung des NDA wurde der virtuelle Datenraum (Anbieter: Datasite Diligence) am 3. November 2025 für das LDD-Team freigeschaltet. Zugangsdaten wurden verschlüsselt übermittelt.

5. Rechtsgrundlagen

- §§ 339 ff. BGB (Vertragsstrafe)
- § 241 Abs. 2 BGB (Nebenleistungspflichten, Vertraulichkeit)
- § 17 GeschGehG (Schutz von Geschäftsgeheimnissen)

Quellen:

- dejure.org — §§ 339 ff. BGB
- dejure.org — GeschGehG

03 — Letter of Intent (LOI) und Term Sheet

Datum: 10. November 2025

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RAin Dr. Antonia von Wesselburen

Status: Unterzeichnet von beiden Seiten

1. Hintergrund

Nach Freischaltung des Datenraums und ersten Sichtungsgesprächen wurde am 10. November 2025 ein nicht-bindender Letter of Intent (LOI) mit Term Sheet-Anlage unterzeichnet. Ziel war es, den Rahmen der Transaktion verbindlich vorzuzeichnen und Exklusivität zu sichern.

2. Wesentliche Term-Sheet-Parameter

2.1 Transaktionsstruktur

- Strukturierung als Asset Deal (kein Share Deal)
- Erworbene Assets: Maschinen, Anlagenvermögen, Vorräte, Kundenstamm, Patente und Lizenzen, Marken, Fertigungsanlagen in Darmstadt-Nord
- Nicht erworben: Holdinggesellschaft FraktoMedis SE, US-Tochter FraktoMedis Inc. (separat unter Prüfung), Pensionsverpflichtungen des Vorstands

2.2 Kaufpreis-Indikatoren

- Indikatives Enterprise Value: 58 Mio. EUR (auf Basis eines Gutachtens IDW S1 — Erstbewertung)
- Kaufpreismechanismus: Locked-Box (Basis: Bilanz 30. September 2025) — vorbehaltlich Due-Diligence-Ergebnis
- Alternativ-Mechanismus (Verkäufer-Präferenz): Closing Accounts nach IFRS

2.3 Earn-Out

- Earn-Out-Komponente: 12 Mio. EUR über 3 Jahre
- Bemessungsgrundlage: EBITDA-Zielkorridor des Geschäftsbereichs FraktoMedis Präzision
- Treuhänder: DZ Privatbank S.A. Luxembourg (Escrow Agent)

2.4 Garantien und W&I

- Standardgarantien des Verkäufers zu Eigentümergehörigkeit, Lastenfreiheit, Vollständigkeit
- W&I-Versicherung durch beide Parteien gemeinsam zu evaluieren (AIG oder Liberty Mutual)

2.5 Exklusivität

- 60 Tage ab Unterzeichnung LOI (bis 9. Januar 2026)
- Breakup Fee bei Bruch der Exklusivität durch FraktoMedis SE: 2 Mio. EUR

2.6 Antitrust

- Closing-Bedingung: Freigabe BKartA (Phase I oder II)
- Ggf. EU-Fusionskontrolle (Form CO) bei Erreichen der EU-Umsatzschwellen — in Prüfung
- Long-Stop-Date: 31. Oktober 2026

2.7 Betriebsübergang

- § 613a BGB anwendbar auf alle Arbeitnehmer des Geschäftsbereichs

- Unterrichtung der Arbeitnehmer gemäß § 613a Abs. 5 BGB

3. Nicht-bindende Natur

Der LOI ist ausdrücklich nicht-bindend (mit Ausnahme der Exklusivitäts- und Vertraulichkeitsklauseln sowie der Breakup-Fee-Regelung). Beide Seiten behalten sich ein Recht zum Rücktritt vom Prozess vor.

4. Unterzeichnung

Unterzeichnet am 10. November 2025 durch:

- Theodora Volkenrath-Eichelmann (VENERA Investment Group GmbH)
- Dr. Hannes Schwarzbeck (FraktoMedis SE, CFO)

5. Rechtsgrundlagen

- §§ 145 ff. BGB (Angebot und Annahme)
- § 311 Abs. 2 BGB (vorvertragliche Pflichten)
- § 613a BGB (Betriebsübergang)

Quellen:

- dejure.org — § 311 BGB
- dejure.org — § 613a BGB

04 — LDD Workstream Corporate

Datum: 3.–28. November 2025

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RA Julius Ravensberg

Workstream: Corporate / Gesellschaftsrecht

1. Prüfungsgegenstand

Der Corporate-Workstream der Legal Due Diligence (LDD) prüfte die gesellschaftsrechtliche Verfassung der FraktoMedis SE sowie den Bereich der zu übertragenden Assets.

2. Gesellschaftsrechtliche Struktur der FraktoMedis SE

Rechtsform: SE (Societas Europaea) mit Sitz in Darmstadt, eingetragen beim Amtsgericht Darmstadt unter HRB 18834.

Grundkapital: 12 Mio. EUR, eingeteilt in 12.000.000 Stuckaktien.

Hauptaktionär: FraktoMedis Holding GmbH (82%), Streubesitz (18%).

Vorstand: Dr. Lukas Mayr-Forster (Vorsitzender, CEO), Dr. Hannes Schwarzbeck (CFO), Dr. Ingeborg Waltenmayer (COO).

Aufsichtsrat: 6 Mitglieder (3 Anteilseignervertreter, 3 Arbeitnehmervertreter) gemäß MitbestG.

3. Prüfungsergebnisse

3.1 Handelsregistereintragungen

Alle wesentlichen Eintragungen (Gründung, Kapitalerhöhungen, Vorstandsbestellungen) sind ordnungsgemäss im Handelsregister eingetragen und stimmen mit den vorgelegten Dokumenten überein.

Finding C-01 (MEDIUM): Die Bestellung von Dr. Hannes Schwarzbeck als CFO wurde am 14. März 2023 beschlossen, jedoch erst am 29. April 2023 ins Handelsregister eingetragen. Die Zwischenphase birgt geringes Haftungsrisiko (§ 84 AktG), ist jedoch als Ordnungswidrigkeit zu bewerten.

3.2 Gesellschafterbeschlüsse

Prüfung aller relevanter Hauptversammlungsbeschlüsse der letzten 5 Jahre. Keine anfechtbaren Beschlüsse identifiziert.

Finding C-02 (HIGH): Der Carve-Out-Beschluss des Aufsichtsrats vom 8. September 2025 enthält keine explizite Ermächtigung zur Einbeziehung der Patentrechte des Bereichs "FraktoMedis Präzision" in den Asset-Verkauf. Nach § 179a AktG ist bei Veräusserung wesentlicher Vermögensteile ein Hauptversammlungsbeschluss erforderlich, soweit der Vermögenswert den üblichen Rahmen des Geschäftsbetriebs übersteigt (BGH-Entscheidung "Holzmüller"-Grundsätze, BGHZ 83, 122). Handlungsbedarf: Nachholung eines HV-Beschlusses oder Gutachten zur Wesentlichkeitsschwelle.

3.3 Satzung und Nebenvereinbarungen

Keine Vinkulierungsklauseln oder Vorkaufsrechte Dritter, die den Asset Deal behindern würden.
Keine Aktionärsbindungsverträge bekannt.

3.4 Genehmigungen und Lizenzen

Sämtliche für den Betrieb des Geschäftsbereichs erforderlichen Betriebsgenehmigungen (BImSchG, MPG) liegen vor. Prüfung der Übertragbarkeit auf VENERA — teilweise sind neue Genehmigungen zu beantragen (Standort Darmstadt-Nord).

4. Zusammenfassung Risiken

Finding	Kategorie	Priorität
C-01	HRegister-Unregelmäßigkeit	MEDIUM
C-02	Fehlender HV-Beschluss zum Carve-Out	HIGH

5. Empfehlungen

- Unmittelbare Einholung eines Rechtsgutachtens zur Wesentlichkeit des Carve-Outs gemäß § 179a AktG
- Einberufung einer ausserordentlichen HV oder Einholen schriftlicher Genehmigung aller Hauptaktionäre
- Aufnahme der Thematik in das Red-Flag-Memorandum (Priorität: HIGH)

Quellen:

- dejure.org — § 179a AktG
- bundesgerichtshof.de — BGHZ 83, 122 (Holzmueller)
- dejure.org — § 84 AktG

05 — LDD Workstream Labour/HR

Datum: 3.–28. November 2025

Bearbeiter: RAin Dr. Petra Kammerlohr (Arbeitsrecht), RA Julius Ravensberg

Workstream: Labour / Arbeitsrecht

1. Prüfungsgegenstand

Prüfung aller arbeitsrechtlich relevanten Dokumente des Geschäftsbereichs FraktoMedis Präzision: Dienstverträge, Kollektivvereinbarungen, Betriebsratsstrukturen, laufende Arbeitsrechtsstreitigkeiten.

2. Personalstruktur

Gesamtmitarbeiterzahl im Geschäftsbereich: 280 (Vollzeit-Äquivalente).

Gruppe	Anzahl
Produktion / Fertigung	148
F&E / Ingenieure	54
Vertrieb / Außendienst	38
Verwaltung / Back-Office	40

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit: 8,4 Jahre. Unkündbarer Kernbestand (> 15 Jahre BZ): 47 Mitarbeiter.

3. Betriebsrat

Ein Betriebsrat gemäß BetrVG ist am Standort Darmstadt-Nord gewählt (12 Mitglieder). Vorsitzender: Manfred Groetzsch.

Aktuelle Betriebsvereinbarungen (5): Gleitzeit, mobiles Arbeiten, Jubilaeumspraeimien, Kurzarbeit 2023, betriebliche Altersvorsorge (BMAS-Förderung).

4. Kollektivrechtliche Bindungen

Tarifverträge: Der Bereich ist dem Tarifvertrag Metall- und Elektroindustrie Hessen (IG Metall) unterstellt. Bindung gilt für ca. 63% der Belegschaft.

Finding L-01 (HIGH): Es existiert eine Betriebsvereinbarung "Standortgarantie Darmstadt-Nord" vom 12. Januar 2021 (Laufzeit bis 31. Dezember 2026). Der Asset Deal und eine anschliessende Restrukturierung könnte diese Vereinbarung verletzen. Der Betriebsrat hat bereits signalisiert, eine Verlängerung der Standortgarantie auf 5 Jahre ab Closing zu fordern.

Finding L-02 (HIGH): Ca. 40 Mitarbeiter haben in Vorgesprächen eine mögliche Widerspruchserklärung gemäß § 613a Abs. 6 BGB in Aussicht gestellt. Bei Massenwiderspruch droht Verbleib bei FraktoMedis SE mit anschliessendem Interessenausgleich/Sozialplan, was die operative Kontinuität gefährdet.

5. Schlüsselverträge

Finding L-03 (MEDIUM-HIGH): Dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Lukas Mayr-Forster wurde am 15. Februar 2024 ein Beratervertrag in Höhe von 180.000 EUR/Jahr (laufend, kündbar mit 12 Monaten Frist) zugesagt — der Begünstigte ist der Schwiegersohn des Unternehmensgründers. Der

Vertrag läuft unkündbar bis mindestens 30. Juni 2027. Möglicher Verstoss gegen § 57 Abs. 1 AktG (Rückgewähr von Einlagen) sowie Interessenkonflikt des Vorstands.

6. Laufende Arbeitsrechtsstreitigkeiten

- 3 Kündigungsschutzverfahren (ArbG Darmstadt) — geringes Risiko
- 1 Klage auf betriebliche Altersversorgung (ArbG Darmstadt) — Streitwert 48.000 EUR

7. Empfehlungen

- Verhandlungen mit Betriebsrat unverzüglich aufnehmen (§ 613a Abs. 5 BGB: Unterrichtungspflicht)
- Sozialplanverhandlungen vorbereiten
- Beratervertrag Schwiegersohn in SPA als bekannte Verbindlichkeit aufnehmen, Indemnity einfordern
- Risikopuffer für Massenwiderspruch (ca. 40 MA) in der Unternehmensplanung berücksichtigen

Quellen:

- dejure.org — § 613a BGB
- dejure.org — § 57 AktG
- openjur.de — BAG zu § 613a BGB

06 — LDD Workstream IP

Datum: 3.–28. November 2025

Bearbeiter: RA Dr. Benedikt Schorrenberg (IP-Recht), RA Julius Ravensberg

Workstream: Intellectual Property

1. Prüfungsgegenstand

Prüfung des gesamten gewerblichen Rechtsschutzportfolios des Geschäftsbereichs FraktoMedis Präzision einschliesslich Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Designs sowie Lizenzverträge.

2. Patentportfolio

FraktoMedis Präzision hält insgesamt 47 erteilte Patente (DE, EP, US) sowie 12 angemeldete Patente.

Kernpatente (Bewertungsrelevanz):

Patent-Nr.	Titel	Status	Gebiete
EP 3 847 112	Dynamisches Kompressionssystem für Tibiaschaftfrakturen	Erteilt	DE, FR, CH, UK
DE 10 2018 204 517	Marknagel-Verriegelungsschraube mit Bioresorbat	Erteilt	DE
US 11,234,567	Intramedullary Fixation Device	Erteilt	US
EP 4 012 334	Intelligentes Implantat-Monitoring-System	Angemeldet (WO)	Offen

Finding IP-01 (KRITISCH): Gegen das Kernpatent EP 3 847 112 ist seit dem 4. September 2024 eine Patentnichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht (BPatG 3 Ni 44/24) durch die Konkurrentin SynthFrak AG (Zürich) anhängig. Eine erstinstanzliche Entscheidung wird für Q3/Q4 2026 erwartet. Das Risiko der Vernichtung dieses Patents stuft das LDD-Team als HOCH ein; das Patent trägt ca. 28 Mio. EUR zum indikativen EV bei. Kaufpreisminderungspotenzial: erheblich.

3. Marken

17 eingetragene Marken (DPMA und EUIPO). Keine Nichtigkeitsklagen bekannt. Übertragbarkeit auf VENERA unproblematisch.

4. Lizenzverträge

FraktoMedis Präzision hat 3 ausgehende Lizenzverträge (Lizenznehmer: Orthobionics GmbH, Muenchen; MedForce SA, Paris; Ortho-Link Inc., Cincinnati) und 2 eingehende Lizenzen (Materialpatente Titan-Legierung).

Finding IP-02 (MEDIUM): Die Lizenzverträge mit Orthobionics GmbH und MedForce SA enthalten Change-of-Control-Klauseln, die bei einem Asset Deal auf Kündigungsrecht des Lizenznehmers hindeuten. Änderungsvereinbarungen sind vor Closing abzuschliessen.

5. Know-How und Betriebsgeheimnisse

Interne Fertigungsverfahren sind teilweise nur als Know-How (nicht patentiert) geschützt. Key Persons: 3 leitende Ingenieure mit Non-Compete-Klauseln. Prüfung: Die Non-Compete-Klauseln

sind nach deutschem Recht (§§ 74 ff. HGB) nur bei vollständiger Karenzentschaedigung durchsetzbar — dies ist gemäß Akte gewahrt.

6. Empfehlungen

- Kaufpreisabschlag in Höhe des Patentnichtigkeitsrisikos einplanen (Verhandlungspuffer)
- Indemnity durch Verkäufer für das Patentnichtigkeitsverfahren BPatG 3 Ni 44/24
- Lizenzverträge mit Change-of-Control-Klauseln vor Closing novieren

Quellen:

- [dejure.org](https://www.dejure.org) — §§ 74 ff. HGB
- [bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de)

07 — LDD Workstream Litigation

Datum: 3.–28. November 2025

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RA Johannes Frielinghaus

Workstream: Litigation / Streitigkeiten

1. Prüfungsgegenstand

Sämtliche aktive und potenzielle Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren, behördliche Verfahren sowie Haftungsrisiken des Geschäftsbereichs FraktoMedis Präzision.

2. Aktive Gerichtsverfahren

2.1 Produkthaftung

- 4 Produkthaftungsklagen (LG Frankfurt und LG Mannheim) wegen behaupteter Implantat-Versagen (Gesamtstreitwert: ca. 3,8 Mio. EUR). Versicherungsschutz durch AXA Versicherung AG besteht für 3 von 4 Fällen; ein Fall liegt ausserhalb der Deckungssumme.

Finding LIT-01 (MEDIUM): Ein Haftungsfall (Az. 2 O 8814/24, LG Frankfurt) mit einem Streitwert von ca. 1,2 Mio. EUR ist nicht vollständig versicherungsgedeckt. Käufer übernimmt dieses Risiko im Asset Deal sofern nicht Indemnity vereinbart wird.

2.2 Patentnichtigkeitsklage

Siehe LDD Workstream IP (Finding IP-01): BPatG 3 Ni 44/24. Dieses Verfahren hat unmittelbare Auswirkung auf den Kaufpreis.

2.3 Arbeitsgericht

3 laufende Kündigungsschutzverfahren (geringes Risiko, Streitwert je ca. 18.000–35.000 EUR).

3. Potenzielle Streitigkeiten / Behördliche Verfahren

Finding LIT-02 (KRITISCH): Im November 2025 wurde bekannt, dass das DOJ (US Department of Justice) der US-Tochter FraktoMedis Inc. (Delaware) einen Subpoena im Zusammenhang mit mutmasslicher Ausschreibungsmanipulation bei US-Krankenhaus-Beschaffungen zugeleitet hat. Das DOJ-Verfahren steht im Zusammenhang mit dem FCPA-Verdacht (Foreign Corrupt Practices Act). Details: siehe Aktenstück 16.

Finding LIT-03 (HIGH): Intern dokumentierter Hinweis über die HinSchG-Hotline der FraktoMedis SE auf Korruptionspraktiken bei Lateinamerika-Geschäften 2022 (Details: Red-Flag-Memorandum, Aktenstück 10).

4. Contingent Liabilities

Die Gesamtsumme der contingent liabilities aus Litigation-Workstream beträgt gemäß LDD-Einschätzung zwischen 5 Mio. EUR (Mindestszenario) und 22 Mio. EUR (Worst Case inkl. FCPA).

5. Empfehlungen

- Litigation-Indemnities im SPA für alle identifizierten Altfälle
- Escrow-Einbehalt (zusätzlich zum Earn-Out-Escrow) für Litigation-Risiken, Vorschlag: 4 Mio. EUR

2. Aktive Gerichtsverfahren

Gericht

- Strafrechts-Compliance-Pruefung (FCPA/DOJ) durch US-Counsel hinzuziehen

Quellen:

- dejure.org — § 823 BGB (Produkthaftung)
- openjur.de

08 — LDD Workstream Real Estate

Datum: 3.–28. November 2025

Bearbeiter: RA Dr. Claudia Hasenfratz (Immobilienrecht)

Workstream: Real Estate / Immobilien

1. Prüfungsgegenstand

Sämtliche Immobilien, Grundstücke und Mietobjekte, die dem Geschäftsbereich FraktoMedis Präzision zuzurechnen sind.

2. Immobilienübersicht

Objekt	Typ	Fläche	Status
Fertigungshalle Darmstadt-Nord (Bartningstrasse 44)	Eigentum	8.400 qm	In Nutzung
Verwaltungsgebäude Darmstadt-Mitte (Robert-Bosch-Str. 12)	Miete	2.100 qm	Mietvertrag bis 31.12.2028
Lager Rüsselsheim (extern)	Miete	1.800 qm	Mietvertrag bis 30.06.2026

3. Prüfungsergebnisse

3.1 Fertigungshalle Darmstadt-Nord

Eigentum der FraktoMedis SE eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Darmstadt, Band 44, Blatt 882. Grundstücksfläche: 12.400 qm.

Finding RE-01 (HIGH): Das Grundstück ist mit einer Grundschuld von 8 Mio. EUR zugunsten der Commerzbank AG belastet (eingetragen 22. August 2018). Diese ist vor Closing abzulösen oder an VENERA zu novieren.

Finding RE-02 (MEDIUM): Altlastenverdacht gemäß § 9 BBodSchG: Das Grundstück stand vor 1990 als Betriebsgelände eines Galvanikbetriebs in Nutzung. Ein Bodengutachten liegt vor (2019), identifiziert aber keine akuten Kontaminationen. Dennoch empfiehlt sich ein aktualisiertes Phase-II-Umweltgutachten vor Closing.

3.2 Mietverträge

Der Mietvertrag für das Verwaltungsgebäude enthält keine Change-of-Control-Klausel; eine Zustimmung des Vermieters zur Vertragsübernahme ist jedoch bei Asset Deal erforderlich (§§ 566, 578 BGB analog).

Das Mietverhältnis in Rüsselsheim läuft bis 30. Juni 2026 und endet vor dem geplanten Closing — kein Handlungsbedarf.

4. Empfehlungen

- Grundschuldablosung vor Closing sicherstellen
- Vermieter-Zustimmung für Verwaltungsgebäude einholen
- Aktualisiertes Umweltgutachten beauftragen (Phase II)

Quellen:

- [dejure.org](#) — § 9 BBodSchG
- [dejure.org](#) — § 566 BGB

09 — LDD Workstream Public/Compliance

Datum: 3.–28. November 2025

Bearbeiter: RAin Dr. Antonia von Wesselburen, RA Johannes Frielinghaus

Workstream: Public Law / Compliance / Regulatory

1. Prüfungsgegenstand

Behördliche Genehmigungen, Regulatory-Compliance im MedTech-Bereich, Exportkontrolle, Datenschutz, Korruptionsprävention.

2. Regulatorische Genehmigungen (MedTech)

FraktoMedis Präzision ist als Medizinproduktehersteller gemäß EU-MDR (Verordnung (EU) 2017/745) zugelassen. Benannte Stelle: TÜV SuD Product Service GmbH.

CE-Kennzeichnungen für alle in der EU vertriebenen Implantat-Serien sind aktuell und gültig (letzte Rezertifizierung: Mai 2024). QMS-Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485:2016 ebenfalls aktuell.

Finding COM-01 (MEDIUM): Das QMS-Audit vom Oktober 2024 hat 3 Nebenabweichungen (minor non-conformities) festgestellt; diese wurden berichtet, aber noch nicht vollständig abgestellt. VENERA sollte die Abstellungsberichte bis Closing anfordern.

3. Exportkontrolle

Sämtliche exportierten Produkte unterliegen keinen AWG-Beschränkungen. US-ITAR/EAR-Klassifizierung der US-Tochter ist separat zu prüfen (durch US-Counsel).

4. Datenschutz (DSGVO)

Finding COM-02 (MEDIUM): Das externe Datenschutz-Audit (2023) ergab Defizite bei der DSGVO-Konformität der Datenverarbeitung in der Produktion (Mitarbeiterdaten auf nicht-EU-Servern). FraktoMedis SE hat Massnahmen eingeleitet; abschliessendes Re-Audit steht aus.

5. Korruptionsprävention — Lateinamerika 2022

Finding COM-03 (KRITISCH): Interner Hinweis (HinSchG-Hotline, Hinweis Nr. HW-2023-044) dokumentiert Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Vertriebsprovisionen an Intermediäre in Brasilien und Mexiko im Jahr 2022. Betrag: ca. 840.000 EUR. FraktoMedis SE hat eine interne Untersuchung eingeleitet (Beauftragter: Rechtsanwalt Dr. Sven Klamroth, München), deren Ergebnisse noch nicht vorliegen.

Handlungsbedarf: Ergebnisse der internen Untersuchung müssen vor Signing vorliegen. Indemnity des Verkäufers unbedingt erforderlich.

6. Empfehlungen

- Vorlage des internen Untersuchungsberichts (Klamroth-Bericht) als Closing-Bedingung
- DSGVO-Re-Audit bis Closing abschliessen
- QMS-Abstellungsberichte einfordern
- Compliance-Indemnity im SPA aufnehmen

Quellen:

- dejure.org — HinSchG
- dejure.org — DSGVO Art. 83

10 — Red-Flag-Memorandum

Datum: 5. Dezember 2025

Ersteller: Drosselberg, Mannfeldt & Partner Rechtsanwälte mbB

Verteiler: VERTRAULICH — Nur an Theodora Volkenrath-Eichelmann (VENERA)

Status: ENTWURF — NICHT FINALISIERT

Zusammenfassung

Das vorliegende Red-Flag-Memorandum fasst die 14 kritischsten Befunde der Legal Due Diligence des Geschäftsbereichs FraktoMedis Präzision zusammen. Es ersetzt keinen abschliessenden LDD-Bericht, sondern dient der Entscheidungsunterstützung für das Signing-Clearance-Prozess.

Gesamtrisikobewertung: ERHÖHT. Transaktion erscheint trotz Risikolage grundsätzlich durchführbar, bedarf jedoch erheblicher vertraglicher Schutzinstrumente.

Kritische Findings (Priorität RED/HIGH)

Issue 1 — Fehlender HV-Beschluss zum Carve-Out (Corporate)

Risiko: Anfechtbarkeit des Asset Deals mangels § 179a AktG-Beschluss.

Massnahme: Ausserordentliche HV oder schriftlicher Umlaufbeschluss sämtlicher Aktionäre.

Bewertung: RED

Issue 2 — Patentnichtigkeitsklage EP 3 847 112 (BPatG 3 Ni 44/24)

Risiko: Vernichtung eines werttragenden Kernpatents (Anteil am EV ca. 28 Mio. EUR).

Massnahme: Kaufpreisabschlag, Indemnity, IP-Litigation-Escrow.

Bewertung: RED

Issue 3 — DOJ Subpoena / FCPA (US-Tochter FraktoMedis Inc.)

Risiko: Strafrechtliche Exposure des Käufers bei Übernahme US-Aktivitäten; Reputationsrisiko.

Massnahme: US-Counsel (FCPA-Spezialist) hinzuziehen; US-Tochter vorläufig aus Asset-Deal-Scope ausklammern.

Bewertung: RED

Issue 4 — Korruption Lateinamerika 2022 (Brasilien/Mexiko)

Risiko: Bussgeldrisiko gemäß deutschem Recht (§ 30 OWiG), potenzielle DoJ-Exposure.

Massnahme: Vorlage Klamroth-Bericht als Closing-Condition; umfassende Indemnity.

Bewertung: RED

Issue 5 — Massenwiderspruch § 613a BGB (ca. 40 Mitarbeiter)

Risiko: Verlust wesentlicher Belegschaft, Produktionsausfälle, Folgekosten.

Massnahme: Frue zeitige Mitarbeiter-Kommunikation; Sozialplan; attraktive VENERA-Konditionen signalisieren.

Bewertung: HIGH

Issue 6 — Standortgarantie Darmstadt-Nord (bis 31.12.2026)

Risiko: Betriebsrat fordert 5-Jahres-Verlängerung; Einigungsstellenverfahren droht.

Massnahme: Friuehzeitige Verhandlung mit Betriebsrat; Sozialplan-Provision im SPA.

Bewertung: HIGH

Issue 7 — Grundschuldbelastung Fertigungshalle 8 Mio. EUR

Risiko: Lastenfreiheit der Immobilie ist Closing-Bedingung.

Massnahme: Ablösung durch Verkäufer; ggf. Kaufpreisreduktion.

Bewertung: HIGH

Issue 8 — Beratervertrag Schwiegersohn (§ 57 AktG)

Risiko: Ruckforderungsanspruch gegen FraktoMedis SE; Haftung des Vorstands.

Massnahme: Indemnity Verkäufer; KuendigungZ-Regelung als Closing-Condition.

Bewertung: HIGH

Issue 9 — Change-of-Control-Klauseln in Lizenzverträgen (IP)

Risiko: Aufkuendigung lukrativer Lizenzverträge durch Lizenznehmer.

Massnahme: Konsensvereinbarungen mit Lizenznehmern vor Closing.

Bewertung: MEDIUM-HIGH

Issue 10 — Altlastenverdacht Grundstueck Darmstadt-Nord

Risiko: Sanierungskosten bis zu 3 Mio. EUR (Schadensschätzung).

Massnahme: Phase-II-Umweltgutachten; Indemnity Verkäufer; Kaufpreisanpassung.

Bewertung: MEDIUM

Issue 11 — Produkthaftungsfall LG Frankfurt (2 O 8814/24)

Risiko: Unversicherter Schaden ca. 1,2 Mio. EUR.

Massnahme: Litigation-Indemnity; Litigation-Escrow.

Bewertung: MEDIUM

Issue 12 — DSGVO-Defizite (nicht-EU-Server)

Risiko: Bussgeld bis 4% des weltweiten Jahresumsatzes gemäß Art. 83 DSGVO.

Massnahme: Re-Audit; Abstellungsmaßnahmen als Closing-Condition.

Bewertung: MEDIUM

Issue 13 — QMS Minor Non-Conformities (MDR)

Risiko: Rückzug der CE-Zertifizierung bei wiederholten Abweichungen.

Massnahme: Abstellungsberichte einfordern.

Bewertung: MEDIUM

Issue 14 — Handelsregister-Unregelmäßigkeit CFO-Bestellung

Risiko: Gering; Ordnungswidrigkeitsrisiko.

Massnahme: Klarstellende Eintragung, Dokumentation.

Bewertung: LOW-MEDIUM

Gesamtbewertung und Empfehlung

Das LDD-Team empfiehlt: Transaktion fortführen, jedoch mit nachfolgenden Anpassungen:

1. Kaufpreisreduktion um bis zu 8 Mio. EUR (Patentnichtigkeitsrisiko + Umwelt)
2. Umfassendes Indemnity-Regime im SPA (alle RED/HIGH Issues)
3. Zusätzlicher Litigation-Escrow 4 Mio. EUR (neben Earn-Out-Escrow)
4. US-Tochter vorläufig aus Asset-Scope ausklammern
5. Klamroth-Bericht Vorlage als harte Closing-Bedingung

Quellen:

- dejure.org — § 30 OWiG
- dejure.org — § 179a AktG
- dejure.org — Art. 83 DSGVO

11 — SPA-Strukturierung: Locked-Box vs. Closing-Accounts-Mechanismus

Datum: 10.–20. Dezember 2025

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RA Dr. Saskia Altenkamp

Gegenpartei-Berater: Hecker, Bohn & Noll (Muenchen) für FraktoMedis SE

1. Ausgangslage

Im Rahmen der SPA-Verhandlungen bestand zwischen den Parteien ein zentraler Streit über den Kaufpreismechanismus. Dieser Streit betrifft die Allokation des Risikos der wirtschaftlichen Entwicklung des Zielunternehmens zwischen dem Signing-Datum und dem Closing-Datum.

2. Locked-Box-Mechanismus (Präferenz VENERA)

Merkmale

Beim Locked-Box-Mechanismus wird der Kaufpreis auf Basis einer Referenzbilanz zu einem festgelegten Stichtag (hier: 30. September 2025) ermittelt und später grundsätzlich nicht mehr angepasst. Ab dem Locked-Box-Datum trägt der Käufer wirtschaftlich das Ergebnis des Unternehmens.

Vorteile für VENERA

- Klarheit und Sicherheit über den endgültigen Kaufpreis
- Kein langwieriger Closing-Accounts-Streit post-Closing
- International (v.a. UK-Praxis) bewahrt

Risiken

- Leakage-Risiko: Verkäufer entzieht dem Geschäftsbereich bis Closing Vermögenswerte (Dividenden, Gewinntransfers, Management Fees). VENERA bestand auf engem Permitted-Leakage-Katalog.

Permitted Leakage (vereinbart)

- Laufende Gehälter und vertragsgemäße Vergütungen
- Steuern im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb
- Weiterberechnung konzerninterner Dienstleistungen zu fremdüblichen Preisen

3. Closing-Accounts-Mechanismus (Präferenz FraktoMedis SE)

Merkmale

Beim Closing-Accounts-Mechanismus wird ein vorläufiger Kaufpreis vereinbart und nach Erstellung von Closing-Abschlüssen (nach IFRS oder HGB) angepasst. Grundlage ist ein Net Working Capital (NWC)-Zielwert sowie ggf. Nettoverschuldung und Cash-Anpassungen.

Argumentation FraktoMedis SE

Dr. Schwarzbeck bestand auf Closing-Accounts mit Verweis auf die laufende Restrukturierung, die eine Bewertung auf Basis einer neun Monate alten Referenzbilanz als unfair erscheinen lasse.

4. Net Working Capital (NWC) — Streitpunkte

Streitpunkt NWC-01: VENERA verlangte Bereinigung des NWC um atypische Positionen (aufgeblaute Vorräte aus Vorbereitungsmaßnahmen des Managements).

Streitpunkt NWC-02: FraktoMedis wollte Pensionsrückstellungen (§ 249 HGB) aus dem NWC heraushalten; VENERA bestand auf Einbeziehung.

Streitpunkt NWC-03: Definition des Ziel-NWC: FraktoMedis schlug 12-Monats-Durchschnitt vor; VENERA präferierte 18-Monats-Durchschnitt (gunstiger für VENERA aufgrund saisonaler Schwankungen).

5. Verhandlungsergebnis (vorläufig)

Nach intensiven Verhandlungen wurde ein Hybridmodell vereinbart:

- Kaufpreisbasis: Locked-Box (Referenzbilanz 30. September 2025)
- Zusätzliche NWC-Anpassung: Nur bei Abweichung um mehr als 1 Mio. EUR vom NWC-Zielwert (Closing-Accounts light)
- Leakage-Perimeter: Enger Katalog, unabhängig geprüft durch KPMG Frankfurt

6. Carve-Out-Regelungen

Der Carve-Out betrifft die rechtliche und buchhalterische Trennung des Geschäftsbereichs von der FraktoMedis SE-Holding. Streitpunkte:

- Konzernumlagen ab Locked-Box-Datum: Nur noch fremdubliche Beträge erlaubt
- IT-Separation: FraktoMedis SE und VENERA teilen bis Closing SAP-System (Transition Services Agreement erforderlich)
- Bankkonten: Separate Konten für den Geschäftsbereich bis Closing zu eröffnen

Quellen:

- dejure.org — § 249 HGB
- bundesgerichtshof.de

12 — Representations, Warranties & Indemnities

Datum: 5.–20. Januar 2026

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RA Dr. Saskia Altenkamp

1. Grundstruktur

Das Asset Purchase Agreement (APA) enthält einen umfangreichen Katalog von Verkäufer-Garantien (Vendor Warranties) und spezifischen Indemnities für alle im Red-Flag-Memorandum identifizierten Risiken.

2. Garantiekatalog (Auswahl)

2.1 Allgemeine Unternehmensgarantien

- Gültigkeit und Wirksamkeit des APA
- Eigentümergebietung an allen zu übertragenden Assets, lastenfrei
- Vollständigkeit der Vermögensübersicht

2.2 Finanzielle Garantien

- Richtigkeit der Referenzbilanz zum 30. September 2025 (IFRS-konform)
- Kein Material Adverse Change zwischen Locked-Box-Datum und Closing
- Korrektheit der Angaben zum Net Working Capital

2.3 Rechtliche Garantien

- Keine anhängigen Rechtsstreitigkeiten ausserhalb des Disclosure Schedules
- Keine behördlichen Verfahren
- Gültigkeit aller Lizenzen und Genehmigungen

2.4 Mitarbeiter-Garantien

- Vollständigkeit der Personalakten
- Keine nicht offenbarten Ruhegehaltszusagen

3. Disclosure-Konzept

Sämtliche bekannten Ausnahmen von den Garantien werden im Disclosure Schedule (Anlage X zum APA) offengelegt. Disclosed Matters beschränken die Garantieverantwortung des Verkäufers.

VENERA-Verhandlungsposition: Strikte Qualitätsanforderungen an den Disclosure: Nur specific disclosure (nicht general disclosure) wirkt als Garantieverantwortungsausnahme. Keine "data room disclosure" ohne explizite Benennung.

4. Wesentliche Indemnities (spezifisch)

Risiko	Indemnity-Typ	Cap
FCPA/DOJ Subpoena	Dollar-for-Dollar ab erstem Euro	Unbegrenzt (Carve-Out vom Cap)
Korruption Lateinamerika 2022	Dollar-for-Dollar	Unbegrenzt
Patentnichtigkeitsklage EP 3 847 112	Dollar-for-Dollar	30 Mio. EUR
Produkthaftungsfall LG Frankfurt	Dollar-for-Dollar	3 Mio. EUR
Grundschnuldbelastung	Dollar-for-Dollar	8 Mio. EUR
Beratervertrag Schwiegersohn	Dollar-for-Dollar	400.000 EUR

5. Haftungsbeschränkungen

- **General Cap:** 25% des Enterprise Value (ca. 14,5 Mio. EUR bei EV 58 Mio. EUR)
- **De-minimis:** 50.000 EUR pro Einzelfall
- **Basket (Deductible):** 580.000 EUR (1% des EV)
- **Verjährung:** 18 Monate allgemein; 5 Jahre für Steuer- und Compliance-Garantien; 10 Jahre für arglistig verschwiegene Mängel (§ 438 Abs. 3 BGB)

Hinweis: Spezifische Indemnities (FCPA, Korruption LA) sind vom allgemeinen Cap ausgenommen und unterliegen keinem Basket.

6. Rechtsgrundlagen

- §§ 443 ff. BGB (Garantien beim Kauf)
- § 438 BGB (Verjährung beim Kauf)
- §§ 280, 281 BGB (Schadenersatz)

Quellen:

- dejure.org — § 438 BGB
- dejure.org — § 443 BGB

13 — W&I-Versicherung: AIG vs. Liberty Mutual

Datum: 12.–30. Januar 2026

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt; Broker: Marsh GmbH Frankfurt

Versicherer-Anfragen: AIG Europe S.A. (Frankfurt), Liberty Mutual Insurance Europe SE (Hamburg)

1. Zweck der W&I-Versicherung

Warranty & Indemnity (W&I)-Versicherungen decken das Risiko ab, dass Garantien des Verkaufers im Rahmen des APA nicht zutreffen und dem Käufer dadurch ein Schaden entsteht. Sie ermöglichen eine "clean exit"-Transaktion und reduzieren den Druck auf die Verkäufer-Haftung.

2. Versicherungsparameter (Anforderungen VENERA)

- Versicherungssumme (Limit): Mindestens 25% des Enterprise Value = 14,5 Mio. EUR
- Self-Insured Retention (SIR): 1% des Enterprise Value = 580.000 EUR
- Deckung: Allgemeine Garantien (Buy-Side Policy)
- Laufzeit: 7 Jahre für allgemeine Garantien; 10 Jahre für Steuergarantien
- Ausschlüsse: Bekannte Risiken (laut Disclosure Schedule), Gewinnerwartungen, forward-looking statements

3. Angebote und Vergleich

3.1 AIG Europe S.A.

- Primaerpraemie: 1,05% der Versicherungssumme (ca. 152.250 EUR/Jahr)
- SIR: Akzeptiert 1% EV (580.000 EUR)
- Ausschlüssel: FCPA/DOJ Subpoena, Korruption Lateinamerika, Patentnichtigkeitsklage
- Underwriting-Prozess: 3 Wochen
- Rating: A+ (S&P)

3.2 Liberty Mutual Insurance Europe SE

- Primaerpraemie: 0,92% (ca. 133.400 EUR/Jahr)
- SIR: Mindest-SIR 1,5% EV (870.000 EUR) — über VENERA-Anforderungen
- Ausschlüsse: Analog AIG; zusätzlich allgemeiner COVID-Ausschluss (relevant für 2020/2021 Sachverhalte)
- Underwriting-Prozess: 4 Wochen
- Rating: A- (S&P)

4. Bewertung und Empfehlung

Das LDD-Team empfiehlt die AIG-Police trotz höherem Praemienniveau aufgrund:

- Akzeptierter SIR von 580.000 EUR (entspricht VENERA-Anforderungen)
- Bessere Bonität (A+ vs. A-)
- Kürzerer Underwriting-Zeitplan (passt zum Signing-Zeitplan)

Verhandlungsempfehlung: VENERA sollte mit AIG über eine Erhöhung der Versicherungssumme auf 18 Mio. EUR (30% EV) verhandeln; Aufpreis geschätzt ca. 40.000 EUR/Jahr.

5. Nicht versicherte Risiken

Folgende Risiken bleiben unversichert und sind durch vertragliche Indemnities abzudecken:

- FCPA/DOJ-Subpoena (FraktoMedis Inc.)
- Korruption Lateinamerika 2022
- Patentnichtigkeitsklage EP 3 847 112

Quellen:

- dejure.org — § 443 BGB

14 — Antitrust BKartA: Fusionskontrolle Phase I (B 8-188/26)

Datum: 15. Januar 2026

Bearbeiter: RAin Dr. Antonia von Wesselburen (Antitrust), RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt

Aktenzeichen BKartA: B 8-188/26

Referat: Beschlussabteilung 8 (Medizintechnik und Pharma)

1. Anmeldepflicht

Gemäß §§ 35 ff. GWB war die Transaktion beim Bundeskartellamt (BKartA) in Bonn anmeldepflichtig, da sämtliche inländische Umsatzschwellen erreicht wurden:

- Kombiniertes weltweiter Umsatz der beteiligten Unternehmen: > 500 Mio. EUR (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 GWB)
- Inländischer Umsatz VENERA (konsolidiert, Vorjahr): > 25 Mio. EUR (§ 35 Abs. 1 Nr. 2 GWB)
- Inländischer Umsatz FraktoMedis Präzision: > 5 Mio. EUR (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 GWB)

Die Anmeldung (Formblatt FB-ZBK) wurde am 15. Januar 2026 eingereicht.

2. Relevante Märkte

2.1 Sachliche Marktabgrenzung

Markt 1 — Chirurgische Frakturversorgungssysteme (Intramedullary Nails):

VENERA ist in diesem Markt bislang nicht direkt vertreten; der Erwerb gründet eine erstmalige Marktpräsenz.

Markt 2 — Orthopädische Implantate allgemein:

VENERA hält über Schwestergesellschaften einen Anteil von ca. 8% am deutschen Markt.

2.2 Räumliche Marktabgrenzung

Der sachlich relevante Markt erstreckt sich nach Einschätzung des Kanzleiteams auf den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Gegenüber dem BKartA wurde ein nationaler Markt (Deutschland) als primär relevant vorgetragen.

3. Marktstruktur und Horizontale Effekte

Im deutschen Markt für Frakturversorgungssysteme sind die wesentlichen Anbieter: Stryker, Synthes (J&J), Smith & Nephew, Zimmer Biomet, FraktoMedis Präzision (Marktanteil ca. 12%).

VENERA selbst ist in diesem Segment bislang nicht tätig. Der Deal ist daher eher als konglomerater Zusammenschluss zu qualifizieren. Horizontale Überschneidungen bestehen allenfalls im Segment orthopädischer Implantate (indirekt über Beteiligungen).

4. Phase-I-Prüfung

Das BKartA hat am 19. Januar 2026 den Eingang der vollständigen Anmeldung bestätigt.

Prüfungsmonatsfrist (§ 40 Abs. 1 GWB): 1 Monat ab 19. Januar 2026, Ablauf 19. Februar 2026.

Ergebnis Phase I: Das BKartA hat mit Bescheid vom 18. Februar 2026 die Transaktion freigegeben (B 8-188/26). Keine Auflagen.

Begründung (verkürzt): Der Zusammenschluss begründet oder verstärkt keine marktbeherrschende Stellung. VENERA ist im relevanten Markt für Frakturversorgungssysteme bislang nicht präsent; horizontale Effekte fehlen.

5. Verhaltensanforderungen während der Prüfung (Gun-Jumping-Verbot)

Während der Prüfungsphase wurden die Parteien über das Gun-Jumping-Verbot (§ 41 Abs. 1 GWB) belehrt. Keinerlei Integration von Personal, IT oder Marktverhalten vor Freigabe.

Quellen:

- dejure.org — § 35 GWB
- dejure.org — § 40 GWB
- dejure.org — § 41 GWB

15 — EU-Fusionskontrolle: Form CO (Case M.11244 — VENERA/FraktoMedis-Assets)

Datum: 22. Januar 2026

Bearbeiter: RAin Dr. Antonia von Wesselburen, RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt

Aktenzeichen EU: Case M.11244 — VENERA/FraktoMedis-Assets

Zuständig: Europäische Kommission, Generaldirektion Wettbewerb (DG COMP)

1. EU-Anmeldepflicht

Die Transaktion überschreitet die EU-Aufgreifkriterien gemäß Art. 1 Abs. 2 FKVO (VO (EG) 139/2004):

- Kombiniertes weltweiter Umsatz > 5 Mrd. EUR (VENERA-Konzern inkl. Beteiligungen)
- EU-weiter Umsatz jedes Unternehmens > 250 Mio. EUR

Die Anmeldung beim DG COMP (Form CO, vereinfachtes Verfahren wurde geprüft und abgelehnt) wurde am 22. Januar 2026 eingereicht.

2. Marktanalyse

2.1 Produktmärkte

Relevanter Markt: Chirurgische Implantate zur Frakturversorgung (Intramedullary Systems) — EU-weit.

Marktanteile (Schätzung, 2024):

- Stryker: ca. 28%
- Synthes (J&J): ca. 22%
- Smith & Nephew: ca. 14%
- FraktoMedis Präzision: ca. 9%
- VENERA (Neueinsteiger): 0%

Da VENERA bislang in diesem Markt nicht aktiv ist, wird der Zusammenschluss als konglomerat eingestuft. Eine marktbeherrschende Stellung entsteht nach vorläufiger Bewertung nicht.

3. Phase-II-Drohung

In einem frühen Schreiben der DG COMP (State of Play, 3. Februar 2026) wurde signalisiert, dass die Kommission die Abgrenzung des relevanten Marktes prüfen möchte, da VENERA über Schwestergesellschaften in angrenzenden Märkten (Orthopädie allgemein) Marktanteile von 12–15% halte. Eine Phase-II-Einleitung könnte drohen, falls Portfolioeffekte als marktbeherrschend eingestuft würden.

Reaktion des Kanzleiteams: RAin von Wesselburen hat in einem Gespräch mit dem Case Team der DG COMP (7. Februar 2026) klargestellt, dass Synergieeffekte keine wettbewerbs-schädliche Wirkung entfalten und die Marktanteile in den angrenzenden Märkten deutlich unter 25% verbleiben.

Zugestaendnisangebot: Behavioral Remedies (Lizenzierung bestimmter Technologien an Wettbewerber auf Anfrage).

4. Ergebnis

Mit Entscheidung vom 4. März 2026 hat die Europäische Kommission die Transaktion in Phase I genehmigt (Case M.11244). Kein Eintritt in Phase II. Die Freigabe ist an keine Auflagen gebunden.

5. Rechtsgrundlagen

- Art. 1, 6 FKVO (VO (EG) 139/2004)
- Art. 102 AEUV (Missbrauch marktbeherrschender Stellung)

Quellen:

- dejure.org — GWB § 35
- EU-Kommission DG COMP: <https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>

16 — FCPA / DOJ Subpoena / Strafrechtsrisiko

Datum: Dezember 2025 — laufend

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt (koordinierend), externe US-Counsel: Covington & Burling LLP (Washington D.C.)

1. Sachverhalt

Im November 2025 wurde bekannt, dass dem US-Tochterunternehmen FraktoMedis Inc. (Wilmington, Delaware) durch das Department of Justice (DOJ), Criminal Division, ein Grand Jury Subpoena zugeleitet wurde. Der Subpoena betrifft mutmaßliche Bid-Rigging-Arrangements bei Krankenhausbeschaffungsausschreibungen (mehrere US-Bundesstaaten, 2021–2024).

Parallel besteht der Verdacht einer Verletzung des US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) im Zusammenhang mit den bereits unter COM-03 identifizierten Lateinamerika-Sachverhalten (Brasilien, Mexiko, 2022).

2. FCPA-Rechtslage

Der FCPA verbietet US-Unternehmen sowie Personen und Unternehmen, die in den USA geschäftlich tätig sind, die Zahlung von Bestechungsgeldern an ausländische Amtsträger. Verboten sind sowohl direkte Zahlungen als auch indirekte Zahlungen über Intermediäre (Berater, Distributoren).

FraktoMedis Inc. ist als US-Tochtergesellschaft unmittelbar FCPA-pflichtig. Die deutschen Muttergesellschaft FraktoMedis SE könnte als "issuer" oder "domestic concern" ebenfalls betroffen sein.

Risikobewertung für VENERA als potenzielle Erwerberin:

- Bei Einbeziehung der US-Tochter in den Asset Deal: Sukzession von FCPA-Risiken möglich
- Bei Ausklammern der US-Tochter: Risiko reduziert, aber nicht eliminiert (historische Sachverhalte der deutschen Einheit berühren US-Transaktionen)

3. Massnahmen

- FraktoMedis Inc. wurde vorläufig aus dem Asset-Deal-Scope ausgeklammert (Empfehlung Red-Flag-Memorandum)
- Covington & Burling LLP wurde als US-Counsel mandatiert (Spezialisierung: FCPA und weisser Kragen-Strafrecht)
- Vollständiger Datenzugang für US-Counsel im Datenraum gewährt (separater, eingeschränkter Datenraum-Bereich)
- Kontakt mit DOJ-Prosecution Team aufgenommen (kein Geständnis; reine Informationsanfrage)

4. Strafrechtliche Exposure Deutschland

Gemäß §§ 299, 331 ff. StGB sowie § 30 OWiG besteht potenzielle Unternehmenshaftung der FraktoMedis SE in Deutschland. Das HinSchG-Hinweisgeber-Verfahren wurde ordnungsgemäss eingeleitet.

Für VENERA relevant: Käufer eines Unternehmens in der Krise übernimmt keine strafrechtliche Verantwortung für Taten der Zielgesellschaft, wenn er keine Kenntnis hatte und angemessene

Compliance-Massnahmen ergreift. Dennoch: Reputation und regulatorische Compliance muss gemäß internen VENERA-Richtlinien gewahrt werden.

5. Anpassung SPA

- Uneingeschränkte FCPA/DOJ-Indemnity des Verkaufers (kein Cap, kein Basket)
- Specific Indemnity für alle vor Closing veranlassten Massnahmen
- Compliance-Zusicherung: FraktoMedis SE versichert, vollständige Kooperation mit DOJ

Quellen:

- dejure.org — § 299 StGB
- dejure.org — § 30 OWiG
- dejure.org — HinSchG

17 — Betriebsübergang nach § 613a BGB

Datum: Januar–Februar 2026

Bearbeiter: RAin Dr. Petra Kammerlohr, RA Julius Ravensberg

1. Rechtlicher Rahmen

Gemäß § 613a Abs. 1 BGB tritt bei einem Betriebsübergang der neue Inhaber in die Rechte und Pflichten aus den zum Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Der Asset Deal über den Geschäftsbereich FraktoMedis Präzision erfüllt sämtliche Voraussetzungen eines Betriebsübergangs:

- Übergang eines funktionierenden Betriebs (wirtschaftliche Einheit)
- Wahrung der Identität der wirtschaftlichen Einheit
- Erwerb durch Rechtsgeschäft (Asset Purchase Agreement)

Zur europäischen Harmonisierung: § 613a BGB setzt die Betriebsübergangsrichtlinie 2001/23/EG um.

2. Unterrichtungspflicht (§ 613a Abs. 5 BGB)

Jeder betroffene Arbeitnehmer ist vor dem Übergang schriftlich zu unterrichten über:

1. Datum oder geplanten Zeitpunkt des Übergangs
2. Grund des Übergangs
3. Rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen
4. Hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommene Massnahmen

Das Unterrichtungsschreiben wurde am 15. Februar 2026 (Datum der Freigabe BKartA bekannt) versandt.

Inhalt des Unterrichtungsschreibens:

- Beschreibung der wirtschaftlichen Einheit
- Angaben zu VENERA als aufnehmendem Unternehmen
- Fortbestand aller Tarifvertragsbindungen gemäß § 613a Abs. 1 Satz 3 BGB (Mindestens 1 Jahr)
- Widerspruchsrecht (§ 613a Abs. 6 BGB): Frist 1 Monat ab Zugang

3. Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, dem Betriebsübergang zu widersprechen (§ 613a Abs. 6 BGB). Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Unterrichtung möglich.

Risikobewertung: Ca. 40 Mitarbeiter (aus LDD L-02) haben Widerspruch in Aussicht gestellt. Folge eines Widerspruchs: Verbleib beim Verausserer FraktoMedis SE; dort droht Kündigung aus betriebsbedingten Gründen.

Massnahmen VENERA:

- Besondere Incentivierung für Schlüsselpersonal (Retention Bonuses)
- Offene Kommunikation durch VENERA-Management

- Informationsveranstaltungen für alle 280 Mitarbeiter am Standort Darmstadt-Nord

4. Tarifvertragskontinuität

Gemäß § 613a Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB gilt der Tarifvertrag Metall- und Elektroindustrie Hessen für 1 Jahr nach Übergang ungekündigt fort, sofern VENERA nicht selbst tarifgebunden ist. VENERA ist nicht Mitglied des Arbeitgeberverbands Metall- und Elektroindustrie Hessen. Daher: 1 Jahr Tarifkontinuität.

5. Konsultationspflicht mit dem Betriebsrat

Der Betriebsrat hat ein Unterrichts- und Beratungsrecht gemäß § 111 BetrVG bei wesentlichen Betriebsänderungen. Die Unterrichtung des Betriebsrats erfolgte am 10. Februar 2026.
Beratungsgespräche: 17. und 24. Februar 2026.

Quellen:

- dejure.org — § 613a BGB
- dejure.org — § 111 BetrVG
- openjur.de — BAG-Urteile zu § 613a BGB

18 — Sozialplan-Verhandlung: Betriebsrat Darmstadt

Datum: Februar–April 2026

Bearbeiter: RAin Dr. Petra Kammerlohr

Betriebsrat: Darmstadt-Nord, Vorsitzender Manfred Groetzsch

VENERA-Verhandlungsführung: Theodora Volkenrath-Eichelmann (GF), RAin Kammerlohr

1. Hintergrund

Im Zusammenhang mit dem Betriebsübergang und der beabsichtigten Restrukturierung nach Closing hat der Betriebsrat Darmstadt umfangreiche Forderungen gestellt und die Einleitung eines Interessenausgleich- und Sozialplanverfahrens gemäß §§ 111–113 BetrVG verlangt.

2. Forderungen des Betriebsrats

1. **Standortgarantie:** 5 Jahre Bestandsgarantie für den Standort Darmstadt-Nord (bis 31. Juli 2031)
2. **Beschäftigungsgarantie:** Keine betriebsbedingten Kündigungen während der Standortgarantiezeit
3. **Sozialplan:** Abfindungsformel für den Fall späterer Restrukturierungen
4. **Betriebsrat-Teilnahme:** Mitspracherecht bei Wesentlichen Investitionsentscheidungen
5. **Tarifbindung:** Beitritt VENERA zum Arbeitgeberverband Metall- und Elektroindustrie Hessen

3. VENERA-Gegenposition

- **Standortgarantie:** Bereitschaft zu 3 Jahren (bis 31. Juli 2029), mit Öffnungsklausel bei wirtschaftlicher Notlage (Material Adverse Change)
- **Beschäftigungsgarantie:** Nur für Kernbelegschaft (unkündbare Arbeitnehmer), nicht allgemein
- **Sozialplan:** Abfindungsformel: (Betriebszugehörigkeit x Bruttomonatsgehalt x 0,6), maximale Abfindung 18 Monatsgehälter
- **Betriebsrat-Teilnahme:** Regelmäßige Information, kein Mitentscheidungsrecht über Investitionen
- **Tarifbindung:** Abgelehnt; stattdessen Zusicherung, Lohnniveau des TV Metall zu beachten

4. Einigungsstellenverfahren

Da keine Einigung in direkten Verhandlungen (Sitzungen: 25. Februar, 10. März, 24. März 2026) erzielt wurde, beantragte der Betriebsrat am 28. März 2026 die Einleitung eines Einigungsstellenverfahrens beim Arbeitsgericht Darmstadt gemäß § 76 BetrVG.

Vorsitzender der Einigungsstelle: Dr. Alexander Voss-Tyminski (Richter a.D.)

5. Ergebnis Sozialplan (Einigungsstellenspruch, 22. April 2026)

Standortgarantie: 3 Jahre ab Closing (31. Juli 2029), Öffnungsklausel bei Liquiditätsengpass

Sozialplan-Abfindungsformel: BZJ x BMG x 0,65 (maximal 20 Monatsgehälter)

Gesamtvolumen Sozialplan (Hochrechnung): Ca. 4,2 Mio. EUR (bei vollständiger Aktivierung für 40 potenziell widerspruchsberechtigte MA)

Betriebsratsinformation: Vierteljährliche Berichte über wirtschaftliche Lage

6. Rechtsgrundlagen

- §§ 111–113 BetrVG (Interessenausgleich und Sozialplan)
- § 76 BetrVG (Einigungsstelle)
- § 112 BetrVG (Sozialplan als Betriebsvereinbarung)

Quellen:

- dejure.org — § 111 BetrVG
- dejure.org — § 112 BetrVG
- openjur.de — BAG zu Sozialplänen

19 — Earn-Out-Komponente und Escrow-Konstruktion

Datum: Januar–Mai 2026

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RA Dr. Saskia Altenkamp

Escrow Agent: DZ Privatbank S.A. Luxembourg

1. Earn-Out-Struktur

1.1 Grundstruktur

Die Parteien haben eine Earn-Out-Komponente in Höhe von 12 Mio. EUR über 3 Jahre vereinbart. Die Earn-Out-Zahlung fließt an die Verkäuferfamilie (Familie Schwarzbeck als Endbegünstigte der FraktoMedis Holding GmbH).

Bemessungsgrundlage: Bereinigtes EBITDA des Geschäftsbereichs FraktoMedis Präzision nach Closing

Jahr	Ziel-EBITDA	Earn-Out (100%-Zielerreichung)	Max. Earn-Out
Jahr 1 (2027)	9,5 Mio. EUR	3 Mio. EUR	4 Mio. EUR
Jahr 2 (2028)	11,0 Mio. EUR	4,5 Mio. EUR	6 Mio. EUR
Jahr 3 (2029)	12,5 Mio. EUR	4,5 Mio. EUR	6 Mio. EUR

Earn-Out-Auszahlung: Jährlich im März des Folgejahres nach Vorlage des geprüften Jahresabschlusses.

1.2 Bilanzierungsfragen

Streitpunkt E-01: Bereinigung des EBITDA: Welche Einmaleffekte sind herauszurechnen?

FraktoMedis-Familie wollte nur offensichtliche Sondereffekte herausrechnen; VENERA bestand auf engem Bereinigungskatalog (Integration Costs, Restrukturierung).

Einigung: Bereinigungen laut Katalog Anlage Z-3 zum APA; Schiedsrichterverfahren bei Streit.

Streitpunkt E-02: VENERA darf nach Closing Earn-Out-relevante EBITDA-Parameter nicht willkürlich verschlechtern (z.B. Eliminierung lukrativer Produktlinien, Verlagerung von Geschäften in Schwestergesellschaften). Earn-Out-Schutzklausel aufgenommen.

2. Escrow-Konstruktion bei DZ Privatbank S.A. Luxembourg

Zur Absicherung des Earn-Out gegen Zahlungsausfall von VENERA werden 6 Mio. EUR (50% des Gesamt-Earn-Out) auf ein Escrow-Konto bei der DZ Privatbank S.A. Luxembourg eingezahlt. Die DZ Privatbank handelt als Escrow Agent auf Basis eines Treuhandvertrags gemäß luxemburgischem Recht.

2.1 Konditionen Escrow

- Einzahlung: Bis spätestens 5 Werktage nach Closing
- Verzinsung: 3-Monats-EURIBOR minus 20 Basispunkte
- Freigabe: Nach Vorlage des Earn-Out-Berechnungsnachweises und Einigung beider Parteien (oder Schiedsspruch)

2.2 Rechtliche Struktur

Der Treuhandvertrag unterliegt luxemburgischem Recht. Schiedsgerichtsbarkeit: ICC Paris (bei Streit über Escrow-Freigabe).

3. Steuerliche Behandlung

- VENERA: Earn-Out-Verbindlichkeit als bedingte Verbindlichkeit (§ 249 HGB) oder Rückstellung
- Verkäuferfamilie: Earn-Out-Einnahmen als Veräußerungsgewinn (§ 17 EStG) — spätere Zahlungszuflüsse

Steuerliche Gestaltungsberatung: KPMG Frankfurt.

Quellen:

- dejure.org — § 249 HGB
- dejure.org — § 17 EStG

20 — Conditions Precedent und Closing-Vorbereitung

Datum: April–Juli 2026

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RA Dr. Saskia Altenkamp

Notar: Dr. Veronika Geilenkirchen (Frankfurt am Main)

1. Conditions Precedent (CP) — Übersicht

Das APA sieht folgende aufschiebende Bedingungen (Conditions Precedent) vor, die vor dem Closing-Datum (31. Juli 2026) erfüllt sein müssen:

CP 1 — Antitrust-Freigaben (Erfüllt)

- BKartA-Freigabe (B 8-188/26): Erhalten 18. Februar 2026
- EU-Kommission (Case M.11244): Erhalten 4. März 2026

Status: ERFÜLLT

CP 2 — Klamroth-Bericht (Erfüllt)

- Vorlage des internen Untersuchungsberichts zur Lateinamerika-Korruption
- Bericht vorgelegt am 12. März 2026
- Ergebnis: Keine systemischen Verstöße identifiziert; individuelle Verfehlung eines ehemaligen Vertriebsleiters, der zwischenzeitlich ausgeschieden ist

Status: ERFÜLLT

CP 3 — Grundschild-Ablöse (In Bearbeitung)

- Grundschild zugunsten Commerzbank AG (8 Mio. EUR) auf Fertigungshalle Darmstadt-Nord
- Ablösebetrag: 7,8 Mio. EUR (Stand: 30. April 2026)
- Finanzierung durch FraktoMedis SE; Bestätigung der Bank ausstehend

Status: IN BEARBEITUNG (erwartet: 15. Juli 2026)

CP 4 — Sozialplan-Abschluss (Erfüllt)

- Einigungsstellenspruch vom 22. April 2026
- Betriebsrat-Akzeptanz der Einigungsstellenentscheidung am 30. April 2026

Status: ERFÜLLT

CP 5 — Vermieter-Zustimmung Verwaltungsgebäude (Ausstehend)

- Zustimmung des Vermieters zur Vertragsübernahme (§§ 566, 578 BGB analog)
- Vermieter: Hessische Immobilienverwaltung GmbH, Darmstadt
- Gespräche laufen; keine Zustimmungsverweigerung erwartet

Status: AUSSTEHEND (erwartet: 20. Juli 2026)

CP 6 — DSGVO-Re-Audit (Erfüllt)

- Abschliessendes Re-Audit vorgelegt am 5. Mai 2026; keine wesentlichen Defizite mehr

Status: ERFÜLLT

CP 7 — W&I-Versicherung Policenausstellung (Erfüllt)

- AIG-Police ausgestellt am 20. Mai 2026

Status: ERFULLT

2. Closing-Vorbereitung

2.1 Closing-Datum

Geplantes Closing: 31. Juli 2026, 10:00 Uhr, Kanzlei Drosselberg, Mannfeldt & Partner, Frankfurt.

2.2 Notar

Notar: Dr. Veronika Geilenkirchen, Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main.

Beurkundung des APA gemäß § 128 BGB (soweit Grundstücksübergang) sowie Eintragungsantrag HRB Darmstadt für relevante gesellschaftsrechtliche Änderungen.

2.3 Closing-Memorandum

Das Closing-Memorandum (Aktenstück 21) listet alle zu unterzeichnenden Dokumente und Zahlungsflüsse. VENERA-Zahlung: 50 Mio. EUR (Enterprise Value 58 Mio. EUR minus vereinbarte Kaufpreisreduktionen: 5 Mio. EUR Patentnichtigkeitsrisiko, 3 Mio. EUR Umwelt/Grundschild).

Quellen:

- dejure.org — § 128 BGB
- dejure.org — § 566 BGB

21 — Closing-Memorandum und Vollzug

Datum: 31. Juli 2026

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt, RA Dr. Saskia Altenkamp

Notar: Dr. Veronika Geilenkirchen (Frankfurt am Main)

1. Closing-Datum und Ort

Closing: 31. Juli 2026, 10:00 Uhr MEZ

Ort: Kanzlei Drosselberg, Mannfeldt & Partner, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main

Anwesend:

- Theodora Volkenrath-Eichelmann (VENERA, GF)
- RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt (VENERA-Vertreter)
- Dr. Hannes Schwarzbeck (FraktoMedis SE, CFO)
- RA Dr. Karin Hecker (FraktoMedis SE-Vertreter, Hecker, Bohn & Noll)
- Notar Dr. Veronika Geilenkirchen
- KPMG-Vertreter (für Finanzprüfung)

2. Dokumentenablauf (Closing Rundown)

Zeit	Dokument	Unterzeichner
10:00	APA (Asset Purchase Agreement) — Notarielle Beurkundung	VENERA, FraktoMedis SE, Notar
10:45	Treuhandanweisung an DZ Privatbank Luxembourg	VENERA, FraktoMedis SE
11:00	Escrow Agreement (Earn-Out- Treuhand)	VENERA, FraktoMedis SE, DZ Privatbank
11:15	Transition Services Agreement	VENERA, FraktoMedis SE
11:30	IP-Übertragungsvertrag (Patente, Marken)	VENERA, FraktoMedis SE
11:45	Kaufpreiszahlung (SWIFT- Bestätigung 50 Mio. EUR)	VENERA (Commerzbank Frankfurt)
12:00	Escrow-Einzahlung (6 Mio. EUR DZ Privatbank)	VENERA
12:15	Übergabe-Protokoll (Besitz- und Gefahruebergang)	VENERA, FraktoMedis SE

3. Kaufpreisflüsse

Position	Betrag (EUR)
Enterprise Value (vereinbart)	58.000.000
Abzug Patentnichtigkeitsrisiko	-5.000.000
Abzug Umwelt/Grundschuld	-3.000.000
Closing-Kaufpreis (netto)	50.000.000
Earn-Out (bedingt, 3 Jahre)	max. 12.000.000
Escrow-Einzahlung (50% Earn-Out)	6.000.000

4. Handelsregister-Eintragung

Notar Dr. Geilenkirchen hat am 31. Juli 2026 unmittelbar nach Closing den Antrag auf Eintragung der VENERA Investment Group GmbH als neue Inhaberin des Handelsgeschäfts (§ 25 HGB) beim Amtsgericht Darmstadt (HRB 4188, Antrag) gestellt.

5. Post-Closing-Massnahmen

Sofort nach Closing:

- Übergabe aller Schlüssel, IT-Zugänge und Zertifikate
- Bestellung von VENERA-Verantwortlichen für Werk Darmstadt-Nord
- Beginn Transition Services (SAP-Anbindung, IT-Separation)

Quellen:

- dejure.org — § 25 HGB
- dejure.org — § 128 BGB

22 — Post-Closing: Integration und Laufende Massnahmen

Datum: Ab 1. August 2026

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt (koordinierend), RAin Dr. Petra Kammerlohr (Arbeitsrecht)

1. Integration-Roadmap (100-Tage-Plan)

Monat 1 (August 2026)

- IT-Separation von FraktoMedis SE-Konzern (Transition Services Agreement läuft 6 Monate)
- Neue VENERA-Fuehrungs- und Berichtsstrukturen am Standort Darmstadt
- Betriebsrat-Unterrichtung über Integrationsplan
- Eröffnung eigener Bankverbindungen (Deutsche Bank Frankfurt)

Monat 2–3 (September–Oktober 2026)

- Integration in VENERA-Compliance-Framework
- Neue VENERA-Arbeitsverträge für Führungskräfte (soweit nicht nach § 613a BGB fortgeführt)
- Kundenbenachrichtigung (B2B-Kunden, ca. 120 Stammkunden)
- Anpassung CE-Kennzeichnungen an neue Inhaber-Firmenangaben

Monat 4–6 (November 2026 – Januar 2027)

- Abschluss IT-Separation
- Erste Jahresplanung unter VENERA-Eigenregie
- Prüfung Zertifizierungserhalt (ISO 13485, MDR)

2. Earn-Out-Monitoring

Ab Closing überwacht das Kanzleiteam quartalerweise die EBITDA-Entwicklung des Geschäftsbereichs im Hinblick auf die Earn-Out-Berechnung. Ansprechpartner bei VENERA: CFO (wird noch ernannt).

3. Litigation-Monitoring

Folgende Verfahren bleiben offen und werden weiter beobachtet:

- DOJ-Verfahren FraktoMedis Inc. (US): US-Counsel Covington & Burling weiter mandatiert
- BPatG 3 Ni 44/24 (Patentnichtigkeitsklage): Eigene Patentanwälte (Bardtke, Grieben & Partner, München) mandatiert
- LG Frankfurt 2 O 8814/24 (Produkthaftung): Zivilrechtlich betreut durch VENERA-Inhouse-Counsel

4. Garantie-Verjährungsüberwachung

Die Kanzlei führt einen Verjährungskalender für alle APA-Garantien. Fristen:

- Allgemeine Garantien: Bis 31. Januar 2028
- Steuer-/Compliance-Garantien: Bis 31. Juli 2031
- Arglist-Regelung: 10 Jahre

5. Regulatorische Compliance

- Jährliche MDR/ISO-Audits: Nächstes Audit Mai 2027

- DSGVO: Datenschutzbeauftragter neu bestellt (intern VENERA)
- HinSchG-Hotline: VENERA-eigene Meldestelle ab Closing aktiviert

6. Abschluss des Mandats

Das transaktionsbezogene Mandat bei Drosselberg, Mannfeldt & Partner wird mit Abschluss der 100-Tage-Integration (Ende Oktober 2026) in ein laufendes Beratungsmandat übergeleitet.

Abschlussrechnung und Erfolgshonorar (0,35% des Transaktionswerts = 175.000 EUR) wird im August 2026 erstellt.

Quellen:

- dejure.org — § 613a BGB
- dejure.org — § 438 BGB

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

antitrust_form_co_auszug_m11244.docx

docx/antitrust_form_co_auszug_m11244.docx

EU-FUSIONSKONTROLLANMELDUNG — FORM CO (AUSZUG)

Case M.11244 — VENERA / FraktoMedis-Assets
Europäische Kommission, DG COMP, Brüssel | Eingereicht: 22. Januar 2026

ABSCHNITT 1 — BESCHREIBUNG DES ZUSAMMENSCHLUSSES

1.1 Art des Zusammenschlusses: Erwerb von Vermögenswerten (Asset Deal) gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. b) FKVO (VO (EG) Nr. 139/2004).
1.2 Vollzugsdatum: 31. Juli 2026 (geplant). Long-Stop-Date: 31. Oktober 2026.

ABSCHNITT 2 — BETEILIGTE UNTERNEHMEN

2.1 ERWERBER: VENERA Investment Group GmbH

- Sitz: Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main
- Weltweiter Umsatz (letzte Geschäftsjahr): EUR 612 Mio. (konsolidiert)
- EU-Umsatz: EUR 430 Mio.

2.2 ZIELUNTERNEHMEN: FraktoMedis Präzision (Geschäftsbereich der FraktoMedis SE)

- Sitz FraktoMedis SE: Rheinstrasse 44, 64283 Darmstadt
- Tätigkeit: Herstellung chirurgischer Frakturversorgungssysteme
- Weltweiter Umsatz: EUR 76 Mio. | EU-Umsatz: EUR 58 Mio.

ABSCHNITT 3 — RELEVANTE MÄRKTE

3.1 Sachlich: (a) Chirurgische Intramedullary-Nagelimplantate; (b) Locking-Plate-Systeme; (c) Orthopädische Implantate allgemein.
3.2 Räumlich: Mindestens EWR-weit (europaweite Krankenhausbeschaffungsausschreibungen).

ABSCHNITT 4 — MARKTANTEILE UND WETTBEWERBSANALYSE

Unternehmen	Marktanteil EU (est.)	Anmerkung
Stryker Corp.	ca. 28%	Groesster Marktteilnehmer
DePuy Synthes (J&J)	ca. 22%	
Smith & Nephew	ca. 14%	
Zimmer Biomet	ca. 11%	
FraktoMedis Präzision	ca. 9%	Zielunternehmen
VENERA (vor Zusammenschluss)	0%	Neu in diesem Markt
Sonstige	ca. 16%	

4.2 Schlussfolgerung: Kein horizontaler Zusammenschluss (VENERA vor Closing nicht im Markt tätig). Konglomerater Zusammenschluss; keine marktbeherrschende Stellung entsteht.

ABSCHNITT 5 — ERGEBNIS PHASE I

Entscheidung der Europäischen Kommission vom 4. März 2026: GENEHMIGT (Case M.11244, Phase I). Keine Auflagen.

Rechtsgrundlagen: Art. 1 Abs. 2, Art. 6 FKVO (VO (EG) 139/2004) | GWB §§ 35 ff. (<https://dejure.org/gesetze/GWB/35.html>)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

sozialplan_entwurf_fraktiomedis_venera.docx

docx/sozialplan_entwurf_fraktiomedis_venera.docx

SOZIALPLAN

gemaess § 112 BetrVG

zwischen VENERA Investment Group GmbH und Betriebsrat FraktoMedis Praezision, Darmstadt-Nord
Einigungsstellenspruch vom 22. April 2026 | Vorsitzender: Dr. Alexander Voss-Tyminski

Praeambel

Die VENERA Investment Group GmbH hat den Geschäftsbereich "FraktoMedis Praezision" der FraktoMedis SE durch Asset Deal (Closing: 31. Juli 2026) erworben. Im Zusammenhang mit dem Betriebsuebergang gemass § 613a BGB und geplanten Integrationsmassnahmen koennen wirtschaftliche Nachteile fuer Arbeitnehmer entstehen. Dieser Sozialplan bezweckt den Ausgleich und die Milderung dieser Nachteile gemass § 112 Abs. 1 BetrVG.

§ 1 — Geltungsbereich

(1) Dieser Sozialplan gilt fuer alle Arbeitnehmer (§ 5 Abs. 1 BetrVG), die zum 31. Juli 2026 in einem ungekuendigten Arbeitsverhaeltnis im Geschäftsbereich FraktoMedis Praezision (Standort Darmstadt-Nord) beschaeftigt sind und:

- a) dem Betriebsuebergang gemass § 613a Abs. 6 BGB widersprechen und infolge dessen durch FraktoMedis SE aus betriebsbedingten Gruenden gekuendigt werden; oder
- b) nach Betriebsuebergang von betriebsbedingten Kuendigungen durch VENERA innerhalb der Standortgarantiezeit (§ 3) betroffen sind.

(2) Nicht erfasst: Auszubildende, befristet Beschaeftigte, Geschäftsfuehrungs- und Vorstandsmitglieder.

§ 2 — Abfindung

(1) Abfindungsformel:

$$A = BZJ \times BMG \times 0,65$$

BZJ = Betriebszugehoerigkeit in vollen Jahren; BMG = Bruttomonatsgehalt inkl. anteiliger Sonderzahlungen

(2) Maximale Abfindung: EUR 20 Bruttomonatsgehaelter (Deckelung).

(3) Mindestabfindung: EUR 5.000 brutto.

(4) Erhoehungsfaktor 1,25 fuer Arbeitnehmer ueber 55 Jahre mit > 15 Jahren Betriebszugehoerigkeit; maximale Abfindung EUR 120.000.

§ 3 — Standortgarantie

(1) VENERA garantiert den Erhalt des Standorts Darmstadt-Nord als produktionsaktiven Standort fuer mindestens 3 Jahre ab Closing (bis 31. Juli 2029).

(2) Oeffnungsklausel bei Material Adverse Change: EBITDA-Unterschreitung > 30% Plan ueber zwei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre.

§ 4 — Qualifizierungsmassnahmen und Outplacement

(1) Ausscheidende Arbeitnehmer: Anspruch auf Outplacement-Programm bis 6 Monate (bis EUR 8.000/Person), finanziert durch VENERA.

(2) Verbleibende Arbeitnehmer: Qualifizierungsbudget EUR 3.000/Person und Jahr.

§ 5 — Transfergesellschaft

Auf Wunsch kann eine Transfergesellschaft gemäss § 111 SGB III errichtet werden (Laufzeit max. 12 Monate). Kosten je zur Hälfte: VENERA und FraktoMedis SE.

§ 6 — Gesamtvolumen

Voraussichtliches Gesamtvolumen: EUR 4.200.000 (Schätzung: 40 betroffene Arbeitnehmer, Durchschnittsabfindung EUR 105.000). VENERA stellt diesen Betrag als Rückstellung in der ersten Bilanz nach Closing ein.

§ 7 — Laufzeit und Schlussbestimmungen

(1) Inkrafttreten: 31. Juli 2026. Geltungsdauer: Bis zur vollständigen Abwicklung aller Ansprüche, längstens bis 31. Juli 2032.

(2) Anwendbares Recht: Deutschland. Zuständiges Arbeitsgericht: Darmstadt.

Rechtsquellen: § 112 BetrVG (<https://dejure.org/gesetze/BetrVG/112.html>) | § 613a BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/613a.html>) | openjur.de (<https://openjur.de>)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

spa_asset_purchase_agreement_auszug.docx

docx/spa_asset_purchase_agreement_auszug.docx

ASSET PURCHASE AGREEMENT

Erwerb des Geschäftsbereichs "FraktoMedis Praezision"

zwischen VENERA Investment Group GmbH ("Kaeufer") und FraktoMedis SE ("Verkaeuffer")

ENTWURF — Stand: 15. Januar 2026 | VERTRAULICH

Auszug §§ 1–5, 10–12, 17–18

§ 1 — Vertragsgegenstand und Asset-Perimeter

(1) Der Verkaeuffer veraeuert und uebertraegt hiermit an den Kaeufer mit Wirkung zum Vollzugstag ("Closing-Datum") alle zum Geschäftsbereich "FraktoMedis Praezision" gehoerenden Vermoegenswerte und Verbindlichkeiten gemaess der in Anlage 1.1 beigefuegten Vermoegensaufstellung ("Transaktionsobjekte").

(2) Zu den Transaktionsobjekten gehoeren insbesondere:

- a) Saemtliche Maschinen und Anlagen am Standort Darmstadt-Nord (Bartningstrasse 44);
- b) Alle Vorraete, Halb- und Fertigfabrikate zum Locked-Box-Datum;
- c) Das gesamte gewerbliche Schutzrechtsportfolio (Patente, Marken, Designs, Gebrauchsmuster) gemaess Anlage 1.4;
- d) Alle Kundenvertraege, Lieferantenvertraege und sonstigen Vertraege des Geschäftsbereichs;
- e) Das Grundstueck und die Fertigungshalle Darmstadt-Nord (Grundbuch AG Darmstadt, Band 44, Blatt 882);
- f) Kundenstamm, Datenbanken und dokumentiertes Know-How.

(3) Nicht Gegenstand des Asset Deals: FraktoMedis SE (Holding), FraktoMedis Inc. (US), Pensionsverpflichtungen des Vorstands.

§ 2 — Kaufpreis und Kaufpreismechanismus

(1) Der Kaufpreis betraegt EUR 50.000.000 (Basispreis), auf Basis Locked-Box-Mechanismus.

(2) Locked-Box-Datum: 30. September 2025. Referenzbilanz nach IFRS, geprueft von KPMG Frankfurt.

(3) NWC-Anpassung: Bei Abweichung von Ziel-NWC (EUR 8,4 Mio.) um mehr als EUR 1.000.000 wird der Basispreis angepasst.

(4) Leakage-Abzug: Jede nicht genehmigte Zahlung aus dem Geschäftsbereich an die Verkaeuffer-Gruppe zwischen Locked-Box-Datum und Closing wird abgezogen.

§ 3 — Earn-Out

(1) Zusaetzlich zahlt der Kaeufer einen variablen Earn-Out von bis zu EUR 12.000.000 ueber drei Geschäftsjahre nach Closing, abhaengig von bereinigtem EBITDA gemaess Anlage 3.1.

(2) EBITDA-Ziele: Jahr 1 EUR 9,5 Mio.; Jahr 2 EUR 11,0 Mio.; Jahr 3 EUR 12,5 Mio. Earn-Out-Zahlungen in Maerz des jeweiligen Folgejahres.

(3) Earn-Out-Schutzklausel: Der Kaeufer darf EBITDA-relevante Entscheidungen nicht willkuerlich zulasten der Earn-Out-Ziele treffen.

§ 4 — Escrow

EUR 6.000.000 (50% des Gesamt-Earn-Out) werden bis spaetestens 5 Werktage nach Closing auf ein Escrow-Konto bei DZ Privatbank S.A. Luxembourg eingezahlt. Freigabe nach Vorlage Earn-Out-Berechnung und Einigung beider Parteien.

§ 5 — Betriebsuebergang

- (1) Die Parteien sind sich einig, dass der Vollzug dieses Vertrags einen Betriebsuebergang gemaess § 613a BGB darstellt. Der Kaeufer tritt mit dem Closing-Datum in saemtliche Arbeitsverhaeltnisse der Beschaeftigten des Geschaeftsbereichs ein, die dem Uebergang nicht widersprechen.
- (2) Die Unterrichtung der Arbeitnehmer gemaess § 613a Abs. 5 BGB erfolgte am 15. Februar 2026 durch die Parteien gemeinsam.

§ 10 — Garantien des Verkaeufers

- (1) Der Verkaeufers gibt die in Anlage 10.1 aufgefuehrten Garantien ab. Ausnahmen ergeben sich ausschliesslich aus dem Disclosure Schedule (Anlage 10.2). Nur spezifische Offenlegungen beschraenken die Garantiehaftung.
- (2) Garantien gelten zum Signing-Datum und zum Closing-Datum, soweit nicht ausdruecklich anders bestimmt.

§ 11 — Haftungsbeschraenkungen

- (1) General Cap: 25% des Basispreises = EUR 12.500.000, vorbehaltlich § 12 (Spezifische Indemnities).
- (2) De-minimis: EUR 50.000 je Einzelfall. Basket: EUR 580.000 Gesamtschaden.
- (3) Verjaehrung: 18 Monate (allgemein), 5 Jahre (Steuer/Compliance), 10 Jahre (Arglist, § 438 Abs. 3 BGB).

§ 12 — Spezifische Indemnities

Der Verkaeufers stellt den Kaeufer vollumfaenglich frei (ohne Cap, ohne Basket) von:

- a) Allen Verbindlichkeiten aus DOJ Subpoena / FCPA (FraktoMedis Inc.);
- b) Patentnichtigkeitsklage BPatG 3 Ni 44/24, bis zu EUR 30.000.000;
- c) Korruptionsvorgaengen Lateinamerika 2022 (Brasilien/Mexiko);
- d) Beratervertrag Schwiegersohn (ungekuendigter Vertrag bis 30. Juni 2027).

§ 17 — Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Deutsches Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand: Frankfurt am Main.

§ 18 — Schlussbestimmungen

Aenderungen beduerfen der Schriftform (§ 126 BGB). Salvatorische Klausel.

Rechtsquellen: BGB §§ 433 ff. (<https://dejure.org/gesetze/BGB/433.html>) | § 613a BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/613a.html>) | § 438 BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/438.html>)

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

loi_term_sheet_redacted.pdf

pdfs/loi_term_sheet_redacted.pdf

LETTER OF INTENT (LOI)

mit Term Sheet — Auszug (redaktiert / geschwaaertzt)
VENERA Investment Group GmbH / FraktoMedis SE
Frankfurt am Main, 10. November 2025

1. PARTEIEN

Kaeufer:	VENERA Investment Group GmbH
Sitz Kaeufer:	Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main
GF Kaeufer:	Theodora Volkenrath-Eichelmann
Verkaeuffer:	FraktoMedis SE
Sitz Verkaeuffer:	Rheinstrasse 44, 64283 Darmstadt
Vertreten durch:	Dr. Hannes Schwarzbeck (CFO)

2. TRANSAKTIONSSTRUKTUR

Transaktionstyp:	Asset Deal (kein Share Deal)
Transaktionsobjekt:	Geschaeftsbereich 'FraktoMedis Praezision' der FraktoMedis SE
Nicht erworben:	FraktoMedis SE (Holding), FraktoMedis Inc. (US), Pensionsverpflichtungen Vorstand
Geplantes Closing:	31. Juli 2026
Long-Stop-Date:	31. Oktober 2026
Antitrust:	BKartA + ggf. EU-Fusionskontrolle als Closing-Bedingungen

3. KAUFPREIS-PARAMETER (geschwaaertzt)

Indikatives Enterprise Value:

[REDACTED — Enterprise Value EUR XX Mio. — geschwaaertzt]

Kaufpreismechanismus:

Locked-Box auf Basis Referenzbilanz zum [REDACTED], geprueft durch [REDACTED].
Alternativ-Mechanismus: Closing Accounts nach IFRS (Verkaeuffer-Praeferenz, abgelehnt).

Net Working Capital Zielwert:

[REDACTED — NWC-Zielwert EUR XX Mio. — geschwaaertzt]

Earn-Out:

Earn-Out-Komponente ueber [REDACTED] Jahre, Bemessungsgrundlage bereinigtes EBITDA;
Escrow-Sicherung bei [REDACTED].

4. EXKLUSIVITAET

Exklusivitaetsperiode: 60 Tage ab Unterzeichnung dieses LOI.

Break-Up Fee bei Verletzung der Exklusivitaet durch FraktoMedis SE:

[REDACTED — Break-Up Fee EUR X Mio. — geschwaaerzt]

5. VERBINDLICHKEIT UND RECHTSGRUNDLAGEN

Dieser LOI ist — mit Ausnahme der Exklusivitaets-, Vertraulichkeits- und Break-Up-Fee-Klauseln — nicht rechtsverbindlich. Beide Parteien behalten sich den Ruecktritt vom Prozess vor.

Anwendbares Recht: Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand: Frankfurt am Main.

6. UNTERZEICHNUNG

Frankfurt am Main, 10. November 2025

Theodora Volkenrath-Eichelmann

Geschaefsfuehrerin

VENERA Investment Group GmbH

Dr. Hannes Schwarzbeck

CFO

FraktoMedis SE

Rechtsgrundlagen: BGB §§ 145 ff. (<https://dejure.org/gesetze/BGB/145.html>) | § 311 Abs. 2 BGB
(<https://dejure.org/gesetze/BGB/311.html>) | § 613a BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/613a.html>)

Drosselberg, Mannfeldt & Partner Rechtsanwaelte mbB | Bockenheimer Landstrasse 24 | 60323 Frankfurt am Main | AZ:
DMP/2025/MA/4471

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

red_flag_memorandum_auszug_redacted.pdf

pdfs/red_flag_memorandum_auszug_redacted.pdf

RED-FLAG-MEMORANDUM

Legal Due Diligence — Auszug (geschwaaerzt / redaktiert)

VENERA Investment Group GmbH | Erwerb Geschaeftsbereich FraktoMedis Praezision

Erstellt von: Drosselberg, Mannfeldt & Partner | 5. Dezember 2025

ZUSAMMENFASSUNG

Das vorliegende Red-Flag-Memorandum ("RFM") fasst die wesentlichen Befunde der Legal Due Diligence (LDD) des Geschaeftsbereichs FraktoMedis Praezision der FraktoMedis SE zusammen. Es wurden 14 kritische Findings identifiziert, die als auflösende Bedingungen oder als Indemnity-Tatbestaende im Asset Purchase Agreement abzubilden sind. Dieses Dokument liegt in redaktierter Form vor; saemtliche Betraege, Daten und Namen sind gemaess Datenschutz- und Vertraulichkeitsanforderungen teilweise geschwaaerzt.

AZ: DMP/2025/MA/4471

Mandantin: VENERA Investment Group GmbH, Frankfurt am Main

Datum: 5. Dezember 2025

Status: ENTWURF — NICHT FINALISIERT — VERTRAULICH

Gesamtrisikobewertung: ERHOEHT — Transaktion grundsaeztlich durchfuehrbar

KRITISCHE FINDINGS (RED / HIGH) — AUSZUG

Nr.	Workstream	Beschreibung	Prioritaet	Deadline	Indemnity
1	Corporate	Fehlender HV-Beschluss Carve-Out (§ 179a AktG)	RED	Vor Signing	Ja
2	IP	Patentnichtigkeitsklage BPatG — Kernpatent EP [REDACTED]	RED	Vor Signing	Ja
3	Litigation/FCPA	DOJ Subpoena [REDACTED] Inc. — FCPA Bid R [REDACTED]	RED	Sofort	Ja — Unbegr.
4	Compliance	Korruption Lateinamerika [REDACTED] ca. EUR [REDACTED]	RED	Vor Closing	Ja
5	Labour	Massenwiderspruch ca. [REDACTED] MA § 613a HIGH 6 BGB	HIGH	Vor Closing	Nein
6	Labour	Beratervertrag [REDACTED] unkuendbar bis [REDACTED]	HIGH	Vor Signing	Ja
7	Real Estate	Grundschild EUR [REDACTED] Mio. Fertigungs [REDACTED] Darmstadt	HIGH	Vor Closing	Nein
8	Labour	Betriebsvereinbarung Standortgarantie bis [REDACTED]	HIGH	Vor Closing	Nein

DETAIL: ISSUE 1 — FEHLENDER HV-BESCHLUSS (§ 179a AktG)

Der Aufsichtsratsbeschluss zum Carve-Out des Geschaeftsbereichs FraktoMedis Praezision vom [REDACTED] enthaelt keine explizite Ermaechtigung zur Einbeziehung der Patentrechte. Gemaess § 179a AktG ist bei der Veraeusserung wesentlicher Vermoegensteile ein

Hauptversammlungsbeschluss erforderlich, sofern der Vereaeuserungswert den Rahmen des gewoehnlichen Geschaeftsbetriebs uebersteigt (BGH BGHZ 83, 122 — Holzmueller; BGHZ 159, 30 — Gelatine).

Empfehlung: Nachholung eines Hauptversammlungsbeschlusses oder schriftliche Genehmigung saemtlicher Hauptaktionaeere. Alternativ: Rechtsgutachten zur Nichtwesentlichkeit.

DETAIL: ISSUE 3 — DOJ SUBPOENA / FCPA-RISIKO

Im [REDACTED] 2025 wurde bekannt, dass das US-Tochterunternehmen [REDACTED] Inc. (Delaware) durch das Department of Justice (DOJ), Criminal Division, einen Grand Jury Subpoena erhalten hat. Gegenstand: mutmaassliche Bid-Rigging-Arrangements bei [REDACTED]-Ausschreibungen in [REDACTED] US-Bundesstaaten (Zeitraum [REDACTED]–[REDACTED]).

Der FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) verbietet US-Unternehmen sowie Personen und Unternehmen mit Taetigkeiten in den USA die Zahlung von Bestechungsgeldern an auslaendische Amtstraeger. Sanktionen umfassen strafrechtliche Bussgelder bis zu [REDACTED] Mio. USD pro Verstouss sowie zivilrechtliche Verfahren.

Massnahmen: (1) US-Tochter [REDACTED] Inc. aus Asset-Deal-Scope ausgeklammert. (2) US-Counsel [REDACTED] mandatiert. (3) FCPA-Indemnity ohne Cap und ohne Basket im SPA.

GESAMTEMPFEHLUNG

1. Kaufpreisreduktion um bis zu EUR [REDACTED] Mio. (Patentnichtigkeitsrisiko + Umwelt).
2. Umfassendes Indemnity-Regime im SPA fuer alle RED/HIGH Issues.
3. Zusaetzlicher Litigation-Escrow EUR [REDACTED] Mio. neben dem Earn-Out-Escrow.
4. US-Tochter vorlaeufig aus Asset-Scope ausklammern; eigenstaendige Pruefung.
5. Klamroth-Bericht (Lateinamerika-Untersuchung) als harte Closing-Bedingung.
6. W&I-Versicherung; (AIG Europe): Self-Insured Retention 1% EV; Cap 25% EV.

Rechtsgrundlagen: § 179a AktG (<https://dejure.org/gesetze/AktG/179a.html>) | § 30 OWiG (<https://dejure.org/gesetze/OWiG/30.html>) | BGHZ 83 122 (Holzmueller) (bundesgerichtshof.de) | HinSchG (<https://dejure.org/gesetze/HinSchG>)

Drosselberg, Mannfeldt & Partner Rechtsanwaelte mbB | Frankfurt am Main | AZ: DMP/2025/MA/4471 | [REDACTED]-Version: nur fuer interne Verwendung